

الجمهورية التونسية

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 -- TUNIS
Tél. : 243.873 -- 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Economiste

قَوَانِينٌ وَتَرَاتِيْبٌ



TARIFS (en millimes)

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2.800	1.600	3.400	1.900
Maroc.....				
France.....	3.300	1.850	3.900	2.150
Etranger.....	4.500	2.550	5.100	2.850
Prix du Numéro..	35		45	

Prix des Annonces

La ligne..... 100 millimes

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

LOI N° 58-139 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378), relative à l'attribution d'une indemnité de licenciement en faveur des salariés des exploitations minières.....	1260
LOI N° 58-140 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378) portant définition du Dicom.....	1260

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

DECRET N° 58-341 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378), portant suppression du Sous-Secrétariat d'Etat au Plan.....	1260
DECRET N° 58-348 portant nomination du Directeur du Plan.....	1261
ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 11 décembre 1958 (29 djoumada I 1378), approuvant le règlement fixant le statut et la réaffectation du personnel fixant le statut et la réaffectation du personnel de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda.....	1261

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

DECRET N° 58-339 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378), portant publication du texte de l'Accord Commercial conclu entre la République Tunisienne et la République de Finlande.....	1268
---	------

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

DECRET N° 58-313 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378), portant nomination du Secrétaire d'Etat à la Justice.....	1269
---	------

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

MUTATION d'un Délégué.....	1269
----------------------------	------

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

DECRET N° 58-335 du 29 décembre 1958 (17 djoumada II 1378), relatif au classement hiérarchique de certaines catégories de fonctionnaires du Secrétariat d'Etat aux Finances.....	1269
DECRET N° 58-340 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378), relatif à l'importation sur le territoire douanier tunisien de marchandises en provenance d'un pays ou territoire de la Zone Franc et originaires d'un pays extérieur à cette zone.....	1270
DECRET N° 58-312 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378), portant réorganisation de certains Secrétariats d'Etat.....	1270
DECRET N° 58-341 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378), portant nomination du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.....	1270
ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances du 29 décembre 1958 (17 djoumada II 1378), relatif au prix de cession des alcools.....	1270
AVIS N° 60 du Secrétaire d'Etat aux Finances (Rectificatif).....	1271

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378), autorisant l'établissement de la ligne 30 KV. Saouaf-Enfidaville.....	1271
ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378), autorisant l'établissement de la ligne 30 KV. Pont du Fahs-Enfidaville, 1er tronçon et dérivation du Djougar.....	1271
ARRETE du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 21 novembre 1958 (12 djoumada I 1378), instituant un permis de recherches.....	1271
NOMINATION des Membres du Conseil d'Administration, du Contrôleur Technique et du Contrôleur Financier auprès du Complexe Textile Tunisien.....	1272

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

DECRET N° 58-345 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378), portant nomination du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.....	1272
--	------

Pages

SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES

ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones du 1^{er} décembre 1958 (19 djoumada I 1378), portant création de valeurs fiduciaires..... 1272

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

DECRET No 58-346 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378), portant nomination du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat..... 1272

ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat du 19 décembre 1958 (7 djoumada II 1376), portant interdiction de la circulation sur la route vicinale du circuit de Gamarth, entre la fontaine de Sidi Abdelaziz et de la route G.P. 9..... 1272

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE, A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS

DECRET No 58-349 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378), portant nomination du Directeur de la Jeunesse et des Sports..... 1273

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

DECRET No 58-333 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378), portant publication des Conventions Internationales du Travail..... 1273

NOMINATION du Directeur et du Directeur-Adjoint de la Caisse Centrale des Prestations Sociales..... 1280

ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales du 25 décembre 1958 (13 djoumada II 1378), portant création d'une circonscription médicale à Ksar Hellal, Gouvernorat de Sousse.... 1280

SECRETARIAT D'ETAT A L'INFORMATION

DECRET No 58-347 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378), portant nomination du Secrétaire d'Etat à l'Information..... 1280

DECRET No 58-339 du 28 décembre 1958 (16 djoumada II 1378), complétant le décret No 58-126 du 3 mai 1958 (13 chaoual 1378), portant nomination du Directeur de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne..... 1280

PARTIE NON OFFICIELLE**SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR**

AVIS de clôture des opérations de recensement dans la Commune de Megrine..... 1281

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE
AVIS d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes.. 1281

PARTIE OFFICIELLE**LOIS**

Loi n° 58-139 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378), relative à l'attribution d'une indemnité de licenciement en faveur des salariés des exploitations minières.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 14 novembre 1940 (13 chaoual 1359) réglementant le contrôle des licenciements dans les établissements industriels et commerciaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, au Commerce et à l'Industrie et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les ouvriers occupés dans les exploitations minières, titulaires d'une concession ou d'un permis d'exploitation. Elles ne sont pas applicables aux salariés d'un titulaire de permis de recherches de mines, recrutés à cet effet.

ART. 2. — En cas de résiliation du contrat de travail, la durée du préavis est, pour l'une et l'autre des parties d'une durée de huit jours.

ART. 3. — En cas de licenciement d'un ouvrier d'une exploitation minière, pour quelque motif que ce soit, sauf celui de faute grave du salarié, il est dû à celui-ci, une indemnité de licenciement, calculée comme suit :

Pour une ancienneté dans l'exploitation :

— de plus d'un an et de moins de deux ans, l'équivalent de quatre journées de salaires;

— de 2 ans ou plus, l'équivalent de quatre journées de salaires par année d'ancienneté.

Les ouvriers ayant plus de dix ans d'ancienneté dans l'exploitation, bénéficieront de l'indemnité calculée comme il est dit ci-dessus majorée de 20 %.

Le montant total de l'indemnité de licenciement ne peut excéder l'équivalent de soixante (60) journées de salaires.

ART. 4. — Toute fraction d'année égale ou supérieure à 6 mois, compte sur une année entière.

ART. 5. — La résiliation par l'employeur du contrat de travail restera sans effet, dans le cas où le paiement de l'indemnité de licenciement n'a pas été effectué dans un délai d'un mois, à compter de la date du licenciement effectif.

ART. 6. — La présente loi, qui prend effet à compter du 1^{er} juillet 1958, sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-140 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378), portant définition du dinar.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi 58-109 du 18 octobre 1958 (4 rabia II 1378), portant réforme monétaire;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat à la Présidence et du Secrétaire d'Etat aux Finances,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Le Dinar est défini par sa parité avec l'or, exprimée en grammes d'or fin.

ART. 2. — La parité officielle du Dinar est fixée à 2, 115880 grammes d'or fin pour un Dinar.

ART. 3. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

DECRETS ET ARRETES**SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE****SUPPRESSION DU SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN**

Décret n° 58-341 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378), portant suppression du Sous-Secrétariat d'Etat au Plan.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 21 septembre 1955 (3 safar 1375), portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le Sous-Secrétariat d'Etat au Plan est supprimé.

ART. 2. — Les services dépendant du Sous-Secrétariat d'Etat au Plan sont érigés en Direction du Plan.

ART. 3. — Le présent décret sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA

NOMINATION

Par décret n° 58-348 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378) :

M. Abderrazak Rassaa est nommé Directeur du Plan.

O. M. V. V. M.

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 41 décembre 1958 (29 djoumada I 1378), approuvant le règlement fixant le statut et la rémunération du personnel de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence.

Vu la loi n° 58-76 du 9 juillet 1958 (21 djoumada I 1377), portant organisation de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda;

Vu le règlement fixant le statut et la rémunération du personnel de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda;

Sur la proposition du Président-Directeur de l'O.M.V.V.M.

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Le règlement susvisé joint au présent arrêté est approuvé.

Tunis, le 11 décembre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,
BAHI LADGHAM

ANNEXE I

fixant le statut particulier
des agents de l'Office de la Mise en Valeur
de la Vallée de la Medjerda

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER. — Le présent statut du personnel de l'O.M.V.V.M. s'applique à tous les agents du cadre permanent de l'Office, en activité à la date de sa mise en vigueur, et à tous les agents recrutés à partir de cette même date. Le personnel ouvrier est régi par le statut des ouvriers de l'Etat.

ART. 2. — Aucun agent ne peut être inquiété ni subir un préjudice de carrière, en raison de sa position syndicale ou de ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

ART. 3. — Il est formellement interdit aux agents régis par le présent statut, sans autorisation expresse et écrite du Président-Directeur général de pratiquer l'agriculture pour leur propre compte dans le périmètre de la Vallée de la Medjerda, ou de participer à une quelconque industrie ou entreprise commerciale dans ledit périmètre.

ART. 4. — *Enumération des cadres.* — Le personnel titulaire de l'O.M.V.V.M. se répartit dans les catégories suivantes :

A. — *Personnel administratif*, comprenant :

- 1° Le personnel de direction et de conception :
 - Chefs de service;
 - Rédacteurs.
- 2° Le personnel de contrôle et d'exécution :
 - Secrétaires de direction;
 - Chefs de groupe;
 - Commis de direction;
 - Sténo-dactylo;

— Dactylo
— Téléphonistes
— Chauffeurs.

- B. — *Personnel technique*, comprenant :
 - personnel de direction et de conception :
 - Ingénieurs en chef;
 - Ingénieurs principaux;
 - Le personnel de contrôle et d'exécution :
 - Ingénieurs de travaux;
 - Techniciens chefs;
 - Techniciens.
 - Le personnel d'exploitation :
 - Aiguilleurs;
 - Garde des eaux.

ART. 5. — Sont considérés comme techniciens chefs, les agents exerçant des fonctions d'adjoints techniques, techniciens géomètres, topographe, dessinateur-projeteur, moniteur-chef agricole ou des fonctions équivalentes.

ART. 6. — Sont considérés comme techniciens, les dessinateurs, opérateurs, moniteurs-agricoles, arpenteurs et les agents ayant un grade équivalent.

TITRE II

RECRUTEMENT

ART. 7. — Les agents visés à l'article 4 (Titre I) sont recrutés par le Président-Directeur général de l'O.M.V.V.M. suivant deux modes essentiels :

- par voie de détachement pour les fonctionnaires de l'Etat;
- par voie de concours pour le personnel recruté directement par l'O.M.V.V.M.

ART. 8. — Le personnel administratif et technique est recruté par voie de concours, en conformité des dispositions de l'article 8, § IV de la loi N° 58-76 du 9 juillet 1958 (21 djoumada I 1377) portant organisation de l'Office de la M.V.V.M.

ART. 9. — Les candidats aux emplois permanents de l'O.M.V.V.M. doivent, quel que soit le mode de leur recrutement :

- 1° Etre de nationalité tunisienne depuis 5 ans au moins;
- 2° Etre âgé de 20 ans au moins et de ne pas avoir dépassé l'âge de 30 ans, cette limite d'âge étant augmentée du temps des services militaires obligatoires ou des services accomplis antérieurement dans un service public et sans que cette limite puisse dépasser 45 ans.
- 3° Justifier par la production d'un certificat délivré par un médecin assermenté, désigné par l'O.M.V.V.M. attestant qu'ils sont aptes à exercer leurs fonctions dans les conditions voulues sur tout le périmètre de l'O.M.V.V.M.

ART. 10. — Les concours aux grades et emplois de l'O.M.V.V.M. sont ouverts aux candidats des deux sexes.

Les conditions d'accès, le programme des concours ainsi que la composition du jury d'examen sont fixés par un règlement établi par le Président-Directeur général.

Ce dernier arrêté un mois avant la date fixée pour le concours, la liste des candidats admis à se présenter.

ART. 11. — Dans tous les emplois et quel que soit le mode de recrutement, nul ne peut être titularisé dans un emploi quelconque des cadres de l'O.M.V.V.M. avant d'avoir accompli un stage probatoire d'un an.

A l'expiration de ce stage probatoire, dont la durée peut être prolongée d'un an au maximum, les agents reconnus inaptes et qui n'appartenaient pas avant leur recrutement au personnel de l'O.M.V.V.M. sont licenciés.

Ceux qui appartenaient au personnel de l'O.M.V.V.M. sont réintégrés dans leur cadre d'origine, et sont considérés pour l'avancement comme ne l'ayant jamais quitté.

ART. 12. — Les candidats déclarés admis sont nommés à l'échelon de début du grade ou de l'emploi considéré.

Toutefois, s'ils appartiennent déjà à l'Administration en qualité de fonctionnaires titulaires, ils sont rangés dans l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient dans leur ancienne situation.

S'ils appartiennent à l'O.M.V.V.M. à un autre titre que celui de fonctionnaire titulaire, ils seront rangés dans leur nouveau grade aux classe et échelon correspondants à ceux qu'ils auraient obtenus, compte tenu de leurs services antérieurs de même nature accomplis à la M.V.V.M. et sur la base d'une cadence moyenne d'avancement de deux ans et demi.

ART. 13. — Les fonctionnaires des cadres administratifs ou techniques de l'Etat Tunisien, détachés auprès de l'O.M.V.V.M. pour occuper un des emplois prévus par le présent statut, pourront, après deux ans d'exercice :

a) soit demander leur intégration définitive dans les cadres de l'O.M.V.V.M. dont ils suivront l'évolution de carrière ;

b) soit continuer à évoluer dans leur cadre d'origine, en conservant leurs droits à l'avancement normal dans ce cadre. Ils percevront à l'O.M.V.V.M. le traitement correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été détachés, et bénéficieront de tous les avantages y afférant, à compter de leur entrée effective en fonctions.

ART. 14. — L'accès aux divers emplois mentionnés dans l'article 3 (Titre I) obéit aux règles particulières suivantes :

a) *Les Chefs de Service* sont nommés au choix par le Président-Directeur général :

— soit parmi les rédacteurs ayant une ancienneté de quatre ans au moins dans leur grade ;

— soit parmi les fonctionnaires de la catégorie « A » détachés auprès de l'O.M.V.V.M.

b) *Les Rédacteurs* sont recrutés :

— dans la limite de 70 % des vacances par voie de concours publics sur épreuves, ouverts aux candidats justifiant de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ;

— dans la limite de 20 % des vacances par voie de concours internes sur épreuves, réservés aux candidats appartenant à une catégorie immédiatement inférieure des cadres de l'O.M.V.V.M. ;

— dans la limite de 10 % des vacances par voie de nomination directe parmi les secrétaires de direction ayant atteint au moins le 1^{er} échelon de la 1^{re} classe.

c) *Les Secrétaires de direction* sont recrutés :

— dans la limite de 70 % des vacances par voie de concours publics sur épreuves, ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent ;

— dans la limite de 20 % des vacances par voie de concours internes sur épreuves, réservés aux candidats appartenant à une catégorie immédiatement inférieure des cadres de l'O.M.V.V.M. ;

— dans la limite de 10 % des vacances par voie de nomination directe parmi les commis de direction ayant atteint au moins le 2^e échelon de la 2^e classe.

d) *L'Ingénieur en chef* est nommé au choix, par le Président-Directeur général, parmi les ingénieurs titulaires d'un diplôme d'une grande école, et justifiant de deux ans d'activité au moins, dans un service public ou une entreprise privée.

e) *Les Ingénieurs principaux* sont recrutés parmi les ingénieurs titulaires d'un diplôme d'une grande école.

f) *Les Ingénieurs de travail* sont recrutés par voie de concours parmi les ingénieurs titulaires d'un diplôme autre que celui décerné par les grandes écoles.

g) *Les Techniciens chefs* sont recrutés par concours parmi :

— les titulaires du baccalauréat technique ;

— les diplômés de la section spéciale « T.P. » du Collège National Technique ;

— les diplômés de la section spéciale topographique du Collège National Technique ;

— les diplômés de l'Ecole Nationale d'Agriculture de Moughrane (baccalauréat agricole).

h) *Les Techniciens* sont recrutés par voie de concours dont le programme sera déterminé par le Président-Directeur général et établi en fonction des services qui leur sont demandés.

TITRE III

REMUNERATION

ART. 15. — Le traitement et les indemnités du personnel de l'Office de la M.V.V.M. sont identiques à ceux servis aux catégories équivalentes des fonctionnaires de l'Etat.

ART. 16. — Les agents de l'O.M.V.V.M. bénéficient d'une prime annuelle de réalisation payable semestriellement et à terme échu variant, pour chaque catégorie d'agent, entre 0 et un taux maximum ne pouvant excéder deux mensualités du traitement de chaque agent.

TITRE IV

AVANCEMENTS

ART. 17. — A l'exception des chefs de service, tout agent est noté chaque année par le Président-Directeur général, sur proposition de son chef de service.

ART. 18. — Tout agent de l'O.M.V.V.M. sera informé de l'appréciation de ses services telle qu'elle est décidée par le Président-Directeur général. Il aura la possibilité de demander la révision de sa note, en fournissant par la voie hiérarchique des explications au Président-Directeur général.

ART. 19. — L'avancement à tous les degrés de la hiérarchie est commandé par l'intérêt de l'Office, il consacre les qualités professionnelles de l'agent et les résultats obtenus par son travail.

Toute promotion aux différents grades de la hiérarchie ne peut être prononcée qu'au profit d'agents préalablement inscrits sur les tableaux d'avancements, à l'exception des chefs de service.

ART. 20. — Aucun agent des cadres ne peut être inscrit sur un tableau d'avancement s'il n'a pas accompli au moins deux ans de service effectif dans l'échelon auquel il appartient.

La cadence moyenne d'avancement d'échelon pour tous les grades prévus dans le présent règlement est fixée à deux ans et demi. Toutefois, elle peut être réduite de six mois au maximum pour les agents les mieux notés. La liste de ces agents est proposée au Président-Directeur général par les Commissions chargées de dresser les tableaux d'avancement. Elle peut être prorogée d'un an au maximum en cas d'insuffisance.

ART. 21. — *Commission d'avancement.* — Les tableaux d'avancement sont proposés chaque année à la décision du Président-Directeur général par des Commissions paritaires d'avancement. Les agents proposés pour une inscription sont classés par ordre de mérite.

ART. 22. — Les Commissions d'avancement sont composées de :

— 3 membres désignés par le Président-Directeur général parmi les chefs de service ;

— 3 représentants élus parmi les agents d'un grade égal à celui pour lequel les intéressés sont susceptibles d'être proposés, ou à défaut, parmi les agents d'un grade équivalent.

Il sera constitué autant de Commissions que de grades dans la hiérarchie.

La présidence est assurée par un chef de service nommé par le Président-Directeur général.

Les Commissions ne sont pas tenues de réinscrire automatiquement les agents anciennement inscrits et qui n'ont pas fait l'objet de promotion.

ART. 23. — Le Président-Directeur général n'est pas tenu de suivre, pour les promotions, l'ordre d'inscription des agents sur les tableaux d'avancement.

TITRE V DISCIPLINE

ART. 24. — L'insuffisance de travail, les manquements à la discipline et, d'une manière générale, les fautes professionnelles commises par un agent sont passibles de sanctions disciplinaires.

Ces sanctions sont, suivant la gravité de la faute, du premier ou du deuxième degré :

a) Sanctions du premier degré

- Avertissement par écrit;
- Blâme avec inscription au dossier;
- Mise à pied temporaire ne pouvant excéder huit jours;
- Retard dans l'avancement;
- Déplacement disciplinaire aux frais de l'agent.

b) Sanctions du second degré

- Mise à pied excédant huit jours et ne dépassant pas trois mois;
- Rétrogradation;
- Révocation avec ou sans droits à pension.

ART. 25. — Les règles applicables en la matière sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

TITRE VI CONGES

ART. 26. — Les congés sont accordés par le Président-Directeur général de l'O.M.V.V.M. Aucun agent ne peut s'absenter de sa résidence pour une cause étrangère au service dont il est chargé, ni interrompre l'exercice de ses fonctions, s'il n'a pas préalablement obtenu un congé. Dans sa demande de congé, l'agent doit indiquer la résidence durant son congé.

Cette interdiction ne s'applique pas aux congés hebdomadaires ni aux fêtes légales, à moins de décision contraire expressément notifiée à l'agent, même par téléphone en cas d'urgence.

Les congés se divisent en :

1° Congés annuels :

- a) congés de repos;
- b) congés exceptionnels;
- c) permissions d'absences.

2° Congés pour raison de santé :

- a) congés de maladie;
- b) congés de longue durée;
- c) congés de maternité.

3° Congés sans solde.

ART. 27. — Les règles applicables en la matière sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

TITRE VII

RETRAITE ET PENSIONS ET REGIME DE PREVOYANCE

ART. 28. — Les agents de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda, sont affiliés à la Société Tunisienne de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Tunisiens.

CHAPITRE III INDENNITES ET FRAIS

ART. 29. — Les agents de l'O.M.V.V.M. ont droit, en vertu du présent statut, aux indemnités et frais suivants :

1° Indemnité de déplacement

Le Président-Directeur général, les Chefs de Service voyageant en première classe en chemin de fer ou en voiture publique.

Les rédacteurs et les secrétaires de Direction voyageant en deuxième classe, en chemin de fer ou en voiture publique.

Les autres agents voyageant en troisième classe, en chemin de fer ou en voiture publique.

Des allocations pour frais de déplacements calculés par journée ou fraction de journée sont attribuées aux agents sus-désignés qui exercent des fonctions de service d'une distance maximum de dix kilomètres hors du périmètre communal de leur résidence ou qui sont chargés par l'intermédiaire d'emploi en dehors de leur résidence, dans une limite qui puisse dépasser 3 mois.

Lorsque ce déplacement excède quinze jours, l'indemnité due à partir du seizième jour est réduite de 50 %.

Ces allocations ne sont dues, toutefois, lorsque s'agissant de localités situées à proximité de la résidence des agents intéressés, ceux-ci ont la faculté d'interrompre leur déplacement pour revenir à leur résidence y prendre leur repas ou y coucher.

Les taux d'allocations pour indemnités de déplacements sont ceux prévus pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.

GROUPE	TAUX JOURNALIER
A.....	1 D, 500
B.....	1 D, 200
C.....	1 D, 200
D.....	0 D, 900

Le classement des fonctionnaires et agents de l'O.M.V.V.M. dans les différents groupes sera effectué dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.

Le taux des allocations journalières s'applique à une période de 24 heures depuis l'heure du départ jusqu'à l'heure du retour à la gare ou à la résidence.

Ces allocations peuvent être fractionnées en trois :

— Le premier tiers est acquis quand l'agent passe en déplacement au moins 6 heures comprenant un repas;

— Le deuxième tiers est acquis lorsque le déplacement dure un minimum de douze heures et qu'il comporte normalement deux repas.

Les agents du cadre désignés au premier emploi dans une localité autre que celle de leur résidence ou déplacés d'office dans l'intérêt du service, recevront une indemnité de première installation égale à huit jours d'allocations pour frais de déplacements.

2° Indemnité kilométrique

Les taux des frais de transport par voiture automobile appartenant aux agents de l'O.M.V.V.M. sont ceux prévus pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément à la décision 59/SEP/CD du Secrétaire d'Etat à la Présidence, en date du 30 septembre 1958, relative au montant de l'indemnité kilométrique.

3° Indemnité pour heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne sont effectuées qu'en cas de surcroît exceptionnel de travail. Elles ne peuvent être

effectuées que sur autorisation spéciale du Président-Directeur général de l'O.M.V.V.M.

Les heures supplémentaires effectuées par les employés sont rémunérées dans les conditions fixées ci-après :

$$1 \text{ heure} = \frac{\text{Salaire moyen annuel de grade} \times 12}{2.000}$$

Les heures supplémentaires effectuées par un agent en déplacement ne donnent lieu à aucune rémunération.

4° Indemnité de gestion et d'erreurs de caisse

L'agent comptable, les régisseurs d'avances ou de recettes et tous les agents assurant la gestion de fonds appartenant à l'O.M.V.V.M. et confiés à leur responsabilité, ont droit à une indemnité de gestion et d'erreurs de caisse dont le taux est fixé par le Président-Directeur général.

Cette indemnité ne peut dépasser celle prévue par le décret n° 58-204 du 24 septembre 1958 (10 rabi I 1378) en faveur des fonctionnaires de l'Etat assurant les mêmes responsabilités.

ART. 30. — Les frais de déménagement occasionnés par un déplacement sont à la charge de l'O.M.V.V.M. sur justification régulière et au tarif le plus réduit, ferroviaire ou routier.

Le remboursement sur ces bases des frais de déménagement s'applique à un poids net qui ne peut excéder 1.000 kgs pour les célibataires et 3.000 kgs pour les chefs de famille, plus une majoration de 500 kgs par enfant à charge, sans que ce supplément puisse dépasser 1.500 kgs.

Les agents déplacés par mesure disciplinaire ne peuvent prétendre au remboursement des frais occasionnés par leur déplacement sauf dérogation motivée prise par le Président-Directeur général.

Lorsque la mutation est sollicitée par l'agent, les frais de déplacement inhérents sont à sa charge, sauf si cette mutation est intervenue après 3 années de service continu dans le même poste.

ART. 31. — Le régime d'occupation de logements appartenant à l'Office de la M.V.V.M. par le personnel de l'O.M.

V.V.M. est celui défini par le décret n° 53-209 du 25 août 1958 (12 safar 1378). Les entretiens courants, tels que blanchiment, peinture, etc., sont à la charge de l'occupant s'il est appelé à y séjourner plus d'un an.

TITRE IX

DISPOSITIONS DEROGATOIRES

ART. 32. — Dans le cas où les concours ouverts n'auront pas permis d'effectuer des recrutements nécessaires, le Président-Directeur général pourra, jusqu'au 31 décembre 1960, procéder sans concours à des recrutements et nominations au choix aux différents emplois prévus par le présent statut sous réserve, toutefois, de la justification des diplômes ou niveau de qualification prévus pour chaque grade.

ART. 33. — A titre exceptionnel et pour les agents recrutés jusqu'au 31 décembre 1960, il pourra être tenu compte des services accomplis dans une administration tunisienne, un établissement public ou assimilé.

ART. 34. — Lorsque l'intérêt de l'O.M.V.V.M. l'exigera, le Président-Directeur général pourra recruter par contrat d'un an renouvelable, un personnel temporaire qui ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions du présent statut.

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 35. — L'horaire du travail est celui qui est en usage dans les Etablissements Publics similaires. Tout dépassement ne pourra avoir lieu que conformément à la législation en vigueur qui fixe les modalités et la rémunération des heures supplémentaires.

ART. 36. — En cas de dissolution de l'Office, ses fonctionnaires titulaires seront réintégrés dans un office de même nature, ou à défaut par les administrations publiques.

ART. 37. — Le présent règlement prend effet à compter du 1^{er} janvier 1959.

ANNEXE II

fixant la rémunération des agents de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda

Les échelles de traitements des diverses catégories de personnel de l'O.M.V.V.M. sont fixés comme suit :

I. — Personnel administratif

CLASSES ET ECHELONS	INDICES	OBSERVATIONS
<i>Chefs de Service</i>		
1 ^{re} classe :		(1) Classe exceptionnelle réservée à 10 % de l'effectif.
Après 2 ans.....	630	(2) Classe réservée à 35 % de l'effectif.
Avant 2 ans.....	600	(3) Classe réservée à 55 % de l'effectif.
2 ^e classe.....	550	(4) Classe exceptionnelle réservée à 10 % de l'effectif.
3 ^e —.....	500	(5) Classe réservée à 20 % de l'effectif.
<i>Rédacteurs</i>		
Classe exceptionnelle (1).....	630	(6) Classe réservée à 30 % de l'effectif.
1 ^{re} classe (2) :		(7) Classe réservée à 40 % de l'effectif.
3 ^e échelon.....	600	(8) Grade accessible à 20 % de l'effectif du cadre de commis de direction.
2 ^e —.....	565	
1 ^{er} —.....	525	
2 ^e classe (3) :		
7 ^e échelon.....	500	
6 ^e —.....	470	
5 ^e —.....	440	
4 ^e —.....	410	
3 ^e —.....	375	
2 ^e —.....	335	
1 ^{er} —.....	300	
<i>Rédacteurs-Elèves</i>		
2 ^e échelon.....	275	
1 ^{er} —.....	250	
<i>Secrétaires de Direction</i>		
Classe exceptionnelle (4).....	360	
Principale (5) :		
3 ^e échelon.....	350	
2 ^e —.....	335	
1 ^{er} —.....	320	
1 ^{re} classe (6) :		
3 ^e échelon.....	305	
2 ^e —.....	285	
1 ^{er} —.....	265	
2 ^e classe (7) :		
3 ^e échelon.....	245	
2 ^e —.....	225	
1 ^{er} —.....	205	
Stagiaire.....	185	
<i>Chefs de Groupe (8)</i>		
Hors classe.....	270	
1 ^{er} échelon.....	258	
2 ^e —.....	246	
3 ^e —.....	234	
4 ^e —.....	222	
5 ^e —.....	210	

CLASSES ET ÉCHELONS	INDICES	OBSERVATIONS
<i>Commissaire de Direction</i>		
Classe exceptionnelle.....	240	
4 ^e échelon.....	230	
3 ^e —.....	221	
2 ^e —.....	212	
1 ^{er} —.....	203	
2 ^e classe :		
4 ^e échelon.....	194	
3 ^e —.....	185	
2 ^e —.....	176	
1 ^{er} —.....	167	
3 ^e classe :		
4 ^e échelon.....	158	
3 ^e —.....	149	
2 ^e —.....	140	
1 ^{er} — et stagiaire.....	130	
<i>Sténo-dactylo</i>		
1 ^{re} classe.....	190	
2 ^e —.....	181	
3 ^e —.....	172	
4 ^e —.....	163	
5 ^e —.....	154	
6 ^e —.....	145	
7 ^e —.....	135	
<i>Dactylo</i>		
7 ^e échelon.....	170	
6 ^e échelon :		
Après 2 ans.....	163	
Avant 2 ans.....	156	
5 ^e échelon.....	149	
4 ^e —.....	142	
3 ^e —.....	135	
2 ^e —.....	128	
1 ^{er} —.....	120	
<i>Téléphoniste</i>		
Classe exceptionnelle.....	190	
1 ^{re} classe principale.....	160	
2 ^e —.....	150	
3 ^e —.....	142	
1 ^{re} classe ordinaire.....	134	
2 ^e —.....	126	
3 ^e —.....	118	
4 ^e —.....	110	
<i>Bach-chaouch</i>		
Classe unique.....	170	
<i>Chaouch de direction</i>		
Classe exceptionnelle.....	160	
1 ^{re} classe.....	155	
2 ^e —.....	150	
3 ^e —.....	144	
4 ^e —.....	138	
5 ^e —.....	132	
6 ^e —.....	126	
7 ^e —.....	120	
<i>Chaouch lettré</i>		
Classe exceptionnelle.....	160	
1 ^{re} classe.....	155	
2 ^e —.....	150	
3 ^e —.....	144	
4 ^e —.....	138	
5 ^e —.....	132	
6 ^e —.....	126	
7 ^e —.....	120	

CLASSES ET ÉCHELONS

OBSERVATIONS

Ingénieurs

1 ^{re} classe.....	148
2 ^e —.....	140
3 ^e —.....	133
4 ^e —.....	130
5 ^e —.....	125
6 ^e —.....	120
7 ^e —.....	115
8 ^e —.....	110

(1) Classe exceptionnelle réservée à 15 % de l'effectif.

(2) Classe exceptionnelle réservée à 10 % de l'effectif.

(3) Accessible à 10 % de l'effectif.

Chaudie

Classe exceptionnelle.....	148
1 ^{re} classe.....	140
2 ^e —.....	133
3 ^e —.....	130
4 ^e —.....	125
5 ^e —.....	120
6 ^e —.....	115
7 ^e —.....	110

II. — Personnel technique

Ingénieur en chef

Classe exceptionnelle.....	675
3 ^e échelon.....	650
2 ^e —.....	625
1 ^{er} —.....	600

Ingénieurs principaux

Ingénieur principal, hors classe (1):	
3 ^e échelon.....	630
2 ^e —.....	600
1 ^{er} —.....	575

Ingénieur principal, 1^{re} classe :

3 ^e échelon.....	550
2 ^e —.....	530
1 ^{er} —.....	520

Ingénieur principal, 2^e classe :

2 ^e échelon.....	475
1 ^{er} —.....	460

Ingénieur principal, 3^e classe :

2 ^e échelon.....	430
1 ^{er} —.....	400

Ingénieur de travaux

Classe exceptionnelle.....	550 (1)
1 ^{re} classe.....	510
2 ^e —.....	480
3 ^e —.....	450
4 ^e —.....	420
5 ^e —.....	390
6 ^e —.....	360
7 ^e —.....	330
8 ^e —.....	300
9 ^e —.....	225

Techniciens chefs

Classe exceptionnelle.....	390 (1)
8 ^e échelon.....	370
7 ^e —.....	355
6 ^e —.....	310
5 ^e —.....	285
4 ^e —.....	260
3 ^e —.....	235
2 ^e —.....	210
1 ^{er} —.....	185

CLASSES ET ECHELONS	INDICES	OBSERVATIONS
<i>Techniciens</i>		
7 ^e échelon.....	270	
6 ^e —.....	240	
5 ^e —.....	210	
4 ^e —.....	190	
3 ^e —.....	170	
2 ^e —.....	150	
1 ^{er} —.....	130	

III. — Personnel d'exploitation

<i>Aiguadiers — Garde des eaux</i>		
8 ^e échelon.....	155	
7 ^e —.....	140	
6 ^e —.....	130	
5 ^e —.....	122	
4 ^e —.....	115	
3 ^e —.....	110	
2 ^e —.....	105	
1 ^{er} —.....	100	

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

ACCORD COMMERCIAL

Décret n° 58-330 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378),
portant publication du texte de l'Accord Commercial con-
clu entre la République Tunisienne et la République de
Finlande.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne,

Vu la loi N° 58-133 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378),
portant ratification de l'Accord Commercial conclu entre la République
Tunisienne et la République de Finlande;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Affaires
Etrangères, aux Finances et au Commerce et à l'Industrie,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le texte de l'Accord Commercial
conclu le 16 septembre 1958 (2 rabia I 1378), entre la
République Tunisienne et la République de Finlande, sera
publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat aux Affaires Etrangères,
aux Finances et au Commerce et à l'Industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dé-
cret.

Fait à Tunis, le 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

ACCORD COMMERCIAL entre la République Tunisienne et la République de Finlande

Le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gou-
vernement de la République de Finlande, désireux de facili-
ter dans toute la mesure du possible, le développement de
leurs échanges commerciaux réciproques, sur la base des
avantages mutuels, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. — La Finlande et la Tunisie s'accorde-
ront, dans le cadre de la réglementation en vigueur dans l'un
et l'autre pays, un traitement aussi favorable que possible,
dans l'octroi des autorisations d'importation et d'exportation.

ART. 2. — L'importation en Finlande des produits d'ori-
gine et de provenance tunisiennes libérés, notamment ceux
figurant dans la liste T 1, ci-jointe, continuera à jouir du
même régime libéral, qui lui a été accordé jusqu'à ce jour.

Pour les marchandises qui font l'objet d'un contrôle ou
des restrictions quantitatives à l'importation, le Gouverne-
ment finlandais autorisera l'importation en Finlande des pro-
duits d'origine et de provenance tunisiennes, figurant à la
liste T 2 annexée au présent accord, à concurrence des quan-
tités ou des valeurs y indiquées.

ART. 3. — Les Autorités tunisiennes compétentes autori-
seront l'importation en Tunisie des produits finlandais figu-
rant à la liste « F », annexée au présent accord, à concurrence
des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre
eux.

ART. 4. — Les paiements entre la Finlande et la Tunisie,
y compris le règlement des marchandises échangées dans le
cadre du présent accord, s'effectueront conformément aux
dispositions de l'accord régissant les paiements entre la Zone
franc et la Finlande.

ART. 5. — Les services compétents des deux Gouverne-
ments se communiqueront mutuellement tous renseignements
utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les
statistiques d'importation et d'exportation et les états d'u-
tilisation des contingents inscrits à l'accord.

ART. 6. — Il est constitué une Commission mixte qui se
réunira à la demande de l'une ou l'autre des deux Parties
contractantes. Cette Commission aura pour tâche de surveil-
ler l'application du présent accord et de formuler toutes pro-
positions utiles, en vue de faciliter les relations commercia-
les entre les deux pays.

La Commission pourra notamment être convoquée si le
Gouvernement de la République de Finlande modifiait le
régime de libération en vigueur à la date de la conclusion
du présent accord, d'une manière qui affecterait sensible-
ment les échanges commerciaux entre les deux pays.

ART. 7. — Le présent accord entrera en vigueur le jour
de sa signature. Il est valable pour une durée d'un an, à

compter du 1^{er} juin 1958. Il sera renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période d'un an tant que l'une ou l'autre des Parties contractantes ne l'aura pas dénoncé avec un préavis d'un mois.

Fait à Paris, le 16 septembre 1958 en double original, en langue française.

<i>Pour le Gouvernement</i>	<i>Pour le Gouvernement</i>
<i>de la</i>	<i>de la</i>
<i>République de Finlande :</i>	<i>République Tunisienne :</i>
Algar V. HEIROTH	Abdelmalek BERGAOUL

LISTE T 1

Liste des produits tunisiens dont l'importation en Finlande n'est soumise à aucune restriction quantitative

Huile d'olive.
Vins et spiritueux.
Sel marin.
Huiles essentielles.
Phosphates.
Superphosphates et hyperphosphates.
Peaux.
Liège brut et mi-ouvré.

LISTE T 2

Exportations de produits tunisiens vers la Finlande

Agrumes : 1.500 tonnes.
Maïs : 10.000 tonnes.
Son : 30.000 tonnes.
Divers : 50.000.000 de francs.

LISTE F

Exportations de produits finlandais vers la Tunisie

Fromage : 50 tonnes.
Allumettes : P. M.
Poteaux de lignes : S. B.
Bois sciés : 1.000 standards.
Maisons et baraques : P. M.
Panneaux isolants : 100 tonnes.
Contreplaqué : 15 millions de francs.
Papier kraft y compris papier crépé et goudronné (y compris sacs 500 tonnes au minimum) : 10.250 tonnes.
Papier journal et autres papiers : 2.000 tonnes.
Cartons kraft et autres : 5.400 tonnes.
Bois de mines et de papeterie : 15 millions de francs + S.B.
Pâtes à papier chimiques et pâtes textiles et mécaniques : S. B.
Verres à vitres : 2 millions de francs + S. B.
Machines et appareils pour l'industrie du bois et du papier : S. B.
Machines à coudre : 10 millions de francs.
Divers : 40 millions de francs.

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

NOMINATION

Par décret n° 58-343 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378) :

M. Mohamed El Hédi Khelifa est nommé Secrétaire d'Etat à la Justice.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

MUTATION D'UN DELEGUE

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 24 décembre 1958 (12 djoumada II 1378) :

M. Ali ben Mekki ben Abdel Atti El Marzouki, Délégué de Thala, Gouvernorat de Kasserine, est, à compter du 1^{er} décembre 1958, muté en la même qualité à Déhiba, Gouvernorat de Médenine.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES

Décret n° 58-336 du 29 décembre 1958 (17 djoumada II 1378), relatif au classement hiérarchique de certaines catégories de fonctionnaires du Secrétariat d'Etat aux Finances.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 7 février 1936 (14 doul kaada 1354), portant statut général des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958 (10 doul kaada 1377), concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes, telle qu'elle a été complétée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958 (23 rabia I 1378);

Vu l'arrêté du 27 mai 1949 (29 redjeb 1368), fixant les coefficients hiérarchiques des grades ou emplois des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 31 mars 1955 (7 chaabane 1374);

Vu l'arrêté du 31 mars 1955 (7 chaabane 1374), pris pour l'application des articles 84 à 87 du décret du 31 mars 1955 (7 chaabane 1374), portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1955-56;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat aux Finances,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les tableaux annexés à l'arrêté sus-visé du 27 mai 1949 (29 redjeb 1368), sont modifiés ainsi qu'il suit, à compter du 1^{er} janvier 1959.

GRADES OU EMPLOIS	INDICES		OBSERVATIONS
	normaux	exceptionnels	
Secrétariat d'Etat aux Finances			
Receveur des Communes.....	Rayer	Rayer	Cadre supprimé.

ART. 2. — Les agents titulaires de grade de receveur des Communes à la date du 31 décembre 1958, seront à compter du 1^{er} janvier 1959, intégrés dans le grade d'inspecteur central, inspecteur ou inspecteur adjoint de l'Enregistrement, à la classe ou à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Ils conserveront dans leur nouveau grade, l'ancienneté de classe ou d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.

ART. 3. — Le Secrétaire d'Etat aux Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 29 décembre 1958 (17 djoumada II 1378).

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BARI LADGHAM.

IMPORTATION SUR LE TERRITOIRE DOUANIER TUNISIEN

Décret n° 58-340 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378),
relatif à l'importation sur le territoire douanier tunisien
de marchandises en provenance d'un pays ou territoire de la
Zone Franc et originaires d'un pays extérieur à cette Zone.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne,

Vu le décret du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375), relatif au
commerce extérieur et aux échanges;

Vu l'article 1er du Code des Douanes;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat aux Finances.

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — L'entrée sur le territoire douanier
tunisien des marchandises en provenance des autres pays ou
territoires de la Zone franc, mais non originaires de l'un de
ces pays ou territoires, est subordonnée à la présentation d'une
autorisation d'importation.

ART. 2. — Il peut être dérogé pour certains produits, à la
formalité de l'autorisation d'importation visée à l'article
premier.

Les mesures de dérogation sont publiées sous forme d'avis
du Secrétaire d'Etat aux Finances à la partie officielle du
Journal Officiel de la République Tunisienne.

ART. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au
présent décret.

ART. 4. — Le Secrétaire d'Etat aux Finances est chargé
de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal
Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378).

Pr le Président de la République Tunisienne

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

REORGANISATION DE CERTAINS SECRETARIATS D'ETAT

Décret n° 58-342 du 30 décembre 1958 (18 djoumada 1378),
portant réorganisation de certains Secrétariats d'Etat.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne,

Vu le décret du 21 septembre 1955 (3 safar 1375), portant organisation
provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont complété
ou modifié,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le Service du Commerce, dépendant
du Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie, est rattaché
au Secrétariat d'Etat aux Finances.

ART. 2. — Le Service de l'Hydraulique et des Aménage-
ments Ruraux, dépendant du Secrétariat d'Etat au Commerce
et à l'Industrie, est rattaché au Secrétariat d'Etat à l'Agricul-
ture.

ART. 3. — Le Secrétariat d'Etat aux Finances devient le
Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce.

ART. 4. — Le Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'In-
dustrie devient le Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Trans-
ports.

ART. 5. — Le présent décret sera publié au *Journal Officiel
de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

NOMINATION

Par décret n° 58-344 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II
1378) :

M. Ahmed Mestiri est nommé Secrétaire d'Etat aux Finan-
ces et au Commerce.

PRIX DE CESSION DES ALCOOLS

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances du 29 décembre
1958 (17 djoumada II 1378), relatif au prix de cession des
alcools.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Vu le décret du 20 novembre 1927 (25 djoumada I 1346), réglementant
le régime de l'alcool en Tunisie, ensemble les textes qui l'ont complété
ou modifié;

Vu l'arrêté du 10 avril 1951 (12 redjeb 1370), fixant le prix de
cession des alcools, tel qu'il a été complété ou modifié par les textes
subséquents et notamment, par l'arrêté du 19 octobre 1954 (21 sa-
far 1374),

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — A compter de la publication du pré-
sent arrêté au *Journal Officiel de la République Tunisienne*,
les prix de cession des alcools livrés aux industries admises
au bénéfice des cessions sont fixés, par hectolitre à 100° :

1° à 32 d. 100 millimes pour l'alcool destiné :

a) à la fabrication des apéritifs autorisés, vins de liqueur,
mistelles et produits similaires, spiritueux composés, eaux-de-
vie de fantaisie, vins de caractère non exclusivement médica-
menteux, vins doux naturels, vins mousseux, extraits, teintures,
alcoolats et produits similaires;

b) à la fabrication des produits de parfumerie et de toi-
lette;

c) à la fabrication des produits pharmaceutiques, des pro-
duits médicamenteux impropres à la consommation de bouche
et des vins exclusivement médicamenteux;

d) à tous usages autres que ceux explicitement indiqués au
présent arrêté et comportant paiement du droit intérieur de
consommation.

2° à 22 d. 200 millimes pour l'alcool destiné à la fabrica-
tion des vinaigres.

3° aux chiffres ci-après, lorsque les produits ont été expor-
tés sur d'autres destinations que la France:

a) 6 d. 500 millimes pour l'alcool employé à la fabrication
des produits visés au paragraphe 1° a) ci-dessus;

b) 9 dinars, pour l'alcool employé à la fabrication des
produits de parfumerie et de toilette.

4° à 5 dinars, pour l'alcool destiné à être dénaturé dans
les conditions réglementaires en vue de sa livraison, aux
usages ménagers et industriels.

ART. 2. — Est abrogé l'arrêté susvisé du 18 avril 1951
(12 redjeb 1370).

Tunis, le 29 décembre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence :

Secrétaire d'Etat aux Finances, p.i.,

BAHI LADGHAM.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Rectificatif à l'Avis No 60 du Secrétaire d'Etat aux Finances, paru au Journal Officiel de la République Tunisienne du 29 août 1958.

Au lieu de :

« Avis aux importateurs relatif aux marchandises prohibées à la sortie ».

Lire :

« Avis aux exportateurs relatif aux marchandises prohibées à la sortie ».

Premier paragraphe après la liste des marchandises.

Au lieu de :

« Continuera toutefois, à titre transitoire, à être effectuée sans licence, l'exportation des marchandises figurant au tableau II ci-dessus ».

Lire :

« Continuera toutefois, à titre transitoire, à être effectuée sans licence, l'exportation des marchandises figurant au tableau ci-dessus ».

Paragraphe 2, 1^o :

Au lieu de :

« Ex. 38-01 ».

Lire :

« Ex. 38-01 A ».

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

ENERGIE ELECTRIQUE

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378), autorisant l'établissement de la ligne 30 KV Saouaf-Enfidaville.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

Vu le décret du 12 octobre 1887 (24 moharem 1305), relatif à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques et notamment ses articles 5 et 7;

Vu le décret du 30 mai 1922 (2 chaoual 1340), rendant applicables aux lignes de transports d'énergie électrique, les articles 2 et 13 du décret du 12 octobre 1887 (24 moharem 1305);

Vu le certificat d'affichage;

Vu la demande formulée par le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie, la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens, Branche Energie, ou à son défaut, l'entrepreneur chargé des travaux de la ligne 30 KV Saouaf-Enfidaville, sont autorisés à procéder à toutes les opérations nécessaires à l'établissement et à l'entretien des supports de cette ligne et à pénétrer, pour l'exécution des travaux, dans les propriétés non closes, désignées sur les relevés, déposés le 4 juillet 1958, aux Gouvernorats de Sousse et Sfax.

ART. 2. — Le présent arrêté sera affiché en placard aux Gouvernorats de Tunis et Banlieue et Sousse, et sera notifié aux personnes sur les propriétés desquelles les travaux devront être exécutés.

ART. 3. — Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie, les Gouverneurs de Tunis et Banlieue et Sousse et le Commandant de la Garde Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 23 décembre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378), autorisant l'établissement de la ligne 30 KV Pont du Fahs-Enfidaville 1^{er} tronçon et dérivation du Djougar.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

Vu le décret du 12 octobre 1887 (24 moharem 1305), relatif à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques et notamment ses articles 5 et 7;

Vu le décret du 30 mai 1922 (2 chaoual 1340), rendant applicables aux lignes de transports d'énergie électrique, les articles 2 à 13 du décret du 12 octobre 1887 (24 moharem 1305);

Vu le certificat d'affichage;

Vu la demande formulée par le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie, la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (Branche Energie) ou à son défaut, l'entrepreneur chargé des travaux de la ligne 30 KV Pont du Fahs-Enfidaville 1^{er} tronçon et dérivation du Djougar, sont autorisés à procéder à toutes les opérations nécessaires à l'établissement et à l'entretien des supports de cette ligne, et à pénétrer, pour l'exécution des travaux, dans les propriétés non closes, désignées sur les relevés, déposés le 18 juillet 1958, au Gouvernorat de Tunis et Banlieue.

ART. 2. — Le présent arrêté sera affiché en placard au Gouvernorat de Tunis et Banlieue, et sera notifié aux personnes sur les propriétés desquelles les travaux devront être exécutés.

ART. 3. — Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie, le Gouverneur de Tunis et Banlieue et le Commandant de la Garde Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 23 décembre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 24 novembre 1958 (12 djoumada I 1378), instituant le permis de recherches n° 50.688.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu le décret sur les mines en date du 1^{er} janvier 1953 et notamment les Titres II et X;

Vu la demande enregistrée le 18 octobre 1958, sous le No 50.688 par laquelle Madame Dolcimascolo Rose, faisant élection de domicile à Tunis, Route de Sousse, maison Serre, Djebel Djelloud et agissant en son nom personnel, demande un permis de recherche du 3^e groupe au lieu dit « Bordj Ibrahim ben Hadj Amor », dans le Djebel Chitann, Gouvernorat de Medjez-El-Bah;

Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef du Service des Mines, duquel il résulte que cette demande est régulière,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Madame Dolcimascolo Rose, faisant élection de domicile, route de Sousse, Maison Serre, Djebel Djelloud, Tunis, est autorisée sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^e groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 ha., conformément au plan de l'échelle de 1/25.000^e joint au présent arrêté :

Le point de repère de ce permis est le signal géodésique du Djebel El-Hendi, « côte 273,3 »; latitude : 40.6387,2; longitude : 7.8824,8. Carte de Oued Zarga au 1/50.000^e

La limite Nord est une droite A. B. de direction Ouest-Est, passant à 3.075 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

La limite Est est une droite B. C. de direction Nord-Sud, passant à 5.600 mètres à l'est du point de repère ci-dessus défini.

La limite Sud est une droite C. D. de direction Est-Ouest, passant à 1.075 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

La limite Ouest est une droite D. A. de direction Sud-Nord, passant à 3.600 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

ART. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois années grégoriennes à compter du présent arrêté.

ART. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 24 novembre 1958.

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie,*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

NOMINATIONS

Par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce et du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports du 29 décembre 1958 (17 djoumada II 1378) :

Sont nommés membres du Conseil d'Administration du Complexe Textile Tunisien :

MM. Béchir ben Njima, Chef de Cabinet au Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports;

Mohamed Nourreddine Manaa, Administrateur du Gouvernement Tunisien;

Ahmed Haddad, Inspecteur de l'Office des Arts Tunisiens;

Abdjelil ben Messaouda, Administrateur du Gouvernement Tunisien;

Ali Dziri, Administrateur du Gouvernement Tunisien.

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports du 29 décembre 1958 (17 djoumada II 1378) :

M. Salah Sedouga, Administrateur du Gouvernement Tunisien, est nommé Contrôleur Technique auprès du Complexe Textile Tunisien.

Par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du 29 décembre 1958 (17 djoumada II 1378) :

M. Moncef ben Hadj Amor, Administrateur du Gouvernement Tunisien, est nommé Contrôleur Financier auprès du Complexe Textile Tunisien.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

NOMINATION

Par décret n° 58-345 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378) :

M. Abdesselem Knani est nommé Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES

VALEURS FIDUCIAIRES

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones du 1^{er} décembre 1958 (19 djoumada I 1378), portant création de valeurs fiduciaires.

Le Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones,

Vu le décret du 11 juin 1888 (2 chaoual 1305), portant création de l'Office Tunisien des Postes, Télégraphes et Téléphones;

Vu la loi n° 58-45 du 31 mars 1958 (10 ramadan 1377), portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1958-59,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Est créé un timbre-poste à 20 m, comportant le portrait d'une femme se dévoilant le visage.

ART. 2. — Ce timbre sera mis en vente le 1^{er} janvier 1959, à l'occasion des manifestations commémorant « l'émancipation de la Femme Tunisienne ».

ART. 3. — Un cachet spécial « Premier Jour » sera mis en service à la Recette Principale de Tunis.

Tunis, le 1^{er} décembre 1958.

*Le Secrétaire d'Etat aux Postes,
Télégraphes et Téléphones,*

RACHID DRISS.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 58-346 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378) :

M. Ahmed Nourreddine est nommé Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

CIRCULATION

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat du 19 décembre 1958 (7 djoumada II 1378), portant interdiction de la circulation sur la route vicinale du circuit de Gamarth, entre la fontaine de Sidi Abdelaziz et la route G. P. 9.

Le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat,

Vu le décret du 30 mai 1957 (30 chaoual 1376), portant règlement sur la protection de la voie publique, ainsi que la police du roulage et de la circulation, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Est interdite pendant la durée des travaux la circulation des véhicules de toute sorte ainsi que des animaux sur la partie de la route vicinale du circuit de Gamarth, entre la fontaine de Sidi Abdelaziz et la route G.P. 9.

ART. 2. — La circulation sera déviée par la rue Sidi Abdelaziz, la rue Habib Thameur, le Boulevard Président Bourguiba.

ART. 3. — L'itinéraire à-suivre sera balisé par de signaux de direction. La zone interdite sera protégée par un barrage efficace gardé et éclairé de nuit.

ART. 4. — La signalisation, la garde et la réglementation de la circulation au droit des coupures, prévues à l'article 3 ci-dessus seront assurées en accord avec les Services Routiers par les soins et aux frais de l'Entreprise Ali M'Henri, chargé des travaux.

ART. 5. — Le Commandant de la Garde Nationale, l'Ingénieur Chef du Service H.A.R. et l'Ingénieur Principal, Chef de l'Arrondissement de Tunis, sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à l'application du présent arrêté dont les

dispositions entreront en vigueur du jour de son affichage à l'entrée et à la sortie de la section interdite.

Tunis, le 19 décembre 1958.

*Le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics
et à l'Habitat,*

ANDRÉ BAROUCH.

Vu

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE, A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS

NOMINATION

Par décret n° 58-349 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378) :

M. Mohâmed Mzali est nommé Directeur de la Jeunesse et des Sports.

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL

Décret n° 58-333 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1377) portant publication des Conventions internationales du Travail, n° 6, relative au travail de nuit des enfants de l'industrie, n° 18, relative aux maladies professionnelles, n° 62, relative aux prescriptions de sécurité dans le travail, n° 99, relative aux méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture et n° 105, relative à l'abolition du travail forcé.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 58-138 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1377) portant ratification des Conventions Internationales du Travail, n° 6, 18, 62, 99 et 105;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Affaires Etrangères et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les textes des Conventions internationales du Travail n° 6, 18, 62, 99 et 105, ratifiées par la Tunisie, seront publiés au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Tunis, le 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1377).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

CONVENTION N° 6

concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Washington par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le 29 octobre 1919.

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à « l'emploi des enfants : pendant la nuit », que

comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail :

ARTICLE PREMIER. — 1. — Pour l'application de la présente convention, seront considérés comme « établissements industriels » notamment :

a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;

b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation; y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité;

c) la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification, ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;

d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main.

2. Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.

ART. 2. — 1. Il est interdit d'employer pendant la nuit les enfants de moins de dix-huit ans dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille, sauf dans les cas prévus ci-après.

2. L'interdiction du travail de nuit ne s'appliquera pas aux enfants au-dessus de seize ans qui sont employés, dans les industries énumérées ci-après, à des travaux qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement être continués jour et nuit:

a) usines de fer et d'acier; travaux où l'ont fait emploi des fours à réverbère ou à régénération, et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté les ateliers de décapage);

b) verreries;

c) papeteries;

d) sucreries où l'on traite le sucre brut;

e) réduction du minerai d'or.

ART. 3. — 1. Pour l'application de la présente convention, le terme « nuit » signifie une période d'au moins onze heures consécutives, comprenant l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin.

2. Dans les mines de charbon et de lignite, une dérogation pourra être prévue en ce qui concerne la période de repos visée au paragraphe précédent, lorsque l'intervalle entre les deux périodes de travail comporte ordinairement quinze heures, mais jamais lorsque cet intervalle comporte moins de treize heures.

3. Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans la boulangerie, on pourra substituer, dans cette industrie, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin, à la période de dix heures du soir à cinq heures du matin.

4. Dans les pays tropicaux où le travail est suspendu pendant un certain temps au milieu de la journée, la période de repos de nuit pourra être inférieure à onze heures, pourvu qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

ART. 4. — Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans lorsqu'un cas de force majeure qui ne pouvait

être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d'un établissement industriel.

ART. 5. — En ce qui concerne l'application de la présente convention au Japon, jusqu'au 1^{er} juillet 1925, l'article 2 ne s'appliquera qu'aux enfants âgés de moins de quinze ans, et à partir de la date susmentionnée, ledit article 2 ne s'appliquera qu'aux enfants âgés de moins de seize ans.

ART. 6. — En ce qui concerne l'application de la présente convention à l'Inde, le terme « établissement industriel » comprendra seulement les « fabriques » définies comme telles dans la « Loi des fabriques » de l'Inde (*Indian Factory Act*), et l'article 2 ne s'appliquera pas aux enfants du sexe masculin âgés de plus de quatorze ans.

ART. 7. — Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt public l'exigera, l'interdiction de travail de nuit pourra être suspendue par une décision de l'autorité publique, en ce qui concerne les enfants âgés de seize à dix-huit ans.

ART. 8. — Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

ART. 9. — 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à celles de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement et mêmes, sous les réserves suivantes :

a) que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;

b) que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

2. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

ART. 10. — Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail.

ART. 11. — La présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Directeur général du Bureau international du Travail; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Bureau international du Travail. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre, à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

ART. 12. — Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1^{er} juillet 1922 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

ART. 13. — Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période d'années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré.

La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

ART. 14. — Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'insérer à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de ladite convention.

ART. 15. — Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

CONVENTION N° 18

Convention concernant la réparation

des maladies professionnelles

adoptée par la Conférence

à sa septième session, Genève, 10 juin 1925

(telle qu'elle a été modifiée par la Convention

portant révision des articles finals, 1946)

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'Administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la réparation des maladies professionnelles, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, a adopté, ce dixième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les maladies professionnelles, 1925, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail :

ARTICLE PREMIER. — 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou aux ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail.

2. Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui que prévoit la législation nationale pour les dommages résultant d'accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque Membre sera libre, en déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies dont il s'agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail, d'adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes.

ART. 2. — Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau ci-après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs appartenant aux industries ou professions qui y correspondent dans ledit tableau et résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale.

TABLEAU

Liste des maladies et des substances toxiques.

Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication.

Intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication.

Infection charbonneuse.

Liste des industries ou professions correspondantes.

Traitement des minerais contenant du plomb, y compris les cendres plombeuses d'usines à zinc.

Fusion du vieux zinc et du plomb en saumon.

Fabrication d'objets en plomb fondu ou en alliages plombifères.

Industries polygraphiques.

Fabrication de composés de plomb.

Fabrication et réparation des accumulateurs.

Préparation et emploi des émaux contenant du plomb.

Polissage au moyen de li-maille de plomb ou de potée plombifère.

Travaux de peinture comportant la préparation ou la manipulation d'enduits de mastics ou de teintures contenant des pigments de plomb.

Traitement des minerais de mercure.

Fabrication des composés de mercure.

Fabrication des appareils de mesure ou de laboratoire.

Préparation des matières premières pour la chapellerie.

Dorure au feu.

Emploi des pompes à mercure pour la fabrication des lampes à incandescence.

Fabrication des amorces au fulminate de mercure.

Ouvriers en contact avec des animaux charbonneux.

Manipulation de débris d'animaux.

Chargement, déchargement ou transport de marchandises.

ART. 3. — Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

ART. 4. — 1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.

2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

ART. 5. — Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l'Organisation internationale du Travail.

Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

ART. 6. — Sous réserve des dispositions de l'article 4, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1 et 2 au plus tard le 1^{er} janvier 1927 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

ART. 7. — Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

ART. 8. — Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

ART. 9. — Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera, s'il y a lieu, d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de ladite convention.

ART. 10. — Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre.

CONVENTION N° 62

Convention concernant les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment adoptée par la Conférence

à sa vingt-troisième session, Genève, 23 juin 1937
(telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 1946)

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1937 en sa vingt-troisième session,

Estimant que l'industrie du bâtiment présente des risques sérieux d'accidents et que la réduction de ces risques est nécessaire pour des motifs d'ordre humanitaire et économique,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à des prescriptions de sécurité pour les travailleurs de l'industrie du bâtiment en ce qui concerne les échafaudages et les appareils de levage, question qui constitue le premier point à l'ordre du jour de la session,

Estimant qu'en raison de l'opportunité d'uniformiser les prescriptions minimales de sécurité, sans toutefois imposer des obligations trop rigides d'application générale, la forme la plus appropriée à donner à ces propositions est celle d'une convention internationale accompagnée d'une recommandation comprenant un règlement-type de sécurité,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent trente-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 :

PARTIE I

Obligations des parties à la convention

ARTICLE PREMIER. — 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à avoir une législation :

a) qui assure l'application des dispositions générales faisant l'objet des parties II à IV de la présente convention;

b) en vertu de laquelle une autorité appropriée a le pouvoir d'édicter des règlements donnant effet, dans la mesure où il est possible et désirable de le faire étant donné les conditions existant dans le pays, à des prescriptions conformes ou équivalentes à celles du règlement-type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, ou à celles de tout règlement-type révisé qui serait recommandé ultérieurement par la Conférence internationale du Travail.

2. Chacun de ces Membres s'engage en outre à faire parvenir tous les trois ans, au Bureau international du Travail, un rapport indiquant dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions du règlement-type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, ou à tout règlement-type révisé qui serait recommandé ultérieurement par la Conférence internationale du Travail.

ART. 2. — 1. La législation assurant l'application des dispositions générales faisant l'objet des parties II à IV de la présente convention doit s'appliquer à tous travaux effectués sur chantier concernant la construction, la réparation, la transformation, l'entretien et la démolition de tout type de bâtiment.

2. La dite législation peut prévoir que l'autorité compétente aura la faculté, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, s'il en existe, d'accorder des dérogations à toutes ou à certaines parties de ses dispositions, sous réserve qu'il s'agisse de travaux normalement exécutés dans des conditions rationnelles de sécurité.

ART. 3. — La législation assurant l'application des dispositions générales faisant l'objet des parties II à IV de la présente convention et les règlements pris par l'autorité appropriée pour donner effet au règlement-type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, doivent :

a) exiger que l'employeur porte cette législation et ces règlements à la connaissance de toutes les personnes intéressées, selon un mode approuvé par l'autorité compétente;

b) définir les personnes responsables de leur application;

c) prévoir des pénalités appropriées en cas de violation des obligations imposées.

ART. 4. — Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à avoir, ou à s'assurer qu'il existe, un système d'inspection tel qu'il garantisse une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment.

ART. 5. — 1. Lorsque le territoire d'un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l'état de développement économique, l'autorité compétente estime impraticable d'appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter les dites régions de l'application de la convention, soit d'une manière générale, soit avec les exemptions qu'elle juge appropriées à l'égard de certaines localités ou de certains genres de constructions.

2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de la présente convention, en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d'avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu'il aurait ainsi indiquées.

3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans les rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de faire appel aux dites dispositions.

ART. 6. — Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à communiquer tous les ans au Bureau international du Travail les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention.

PARTIE II

Dispositions générales relatives aux échafaudages

ART. 7. — 1. Des échafaudages convenables doivent être prévus pour les ouvriers pour tout travail qui ne peut pas être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens.

2. Les échafaudages ne doivent pas être construits, démontés ou sensiblement modifiés, si ce n'est :

a) sous la direction d'une personne compétente responsable;

b) autant que possible par des ouvriers compétents et habitués à ce genre de travail.

3. Tous les échafaudages, les dispositifs qui s'y rattachent, ainsi que toutes les échelles, doivent être :

a) constitués en matériaux de bonne qualité;

b) de résistance appropriée, compte tenu des charges et des efforts auxquels ils seront soumis;

c) maintenus en bon état.

4. Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cas d'urgence normal, les déplacements d'une quelconque de leurs parties.

5. Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible.

6. Avant d'installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages.

7. Les échafaudages doivent être inspectés périodiquement par une personne compétente.

8. L'employeur doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses ouvriers d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond pleinement aux exigences du présent article.

ART. 8. — 1. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être :

a) construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale;

b) construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchements ou de glissements de personnes;

c) être maintenus libres de tout encombrement inutile.

2. Dans le cas de plates-formes de travail, de passerelles, d'emplacements de travail et d'escaliers d'une hauteur excédant une limite à fixer par la législation nationale :

a) toute plate-forme de travail et toute passerelle doivent avoir un plancher jointif, sauf dans le cas où d'autres dispositions appropriées sont prises pour assurer la sécurité;

b) toute plate-forme de travail et toute passerelle doivent avoir une largeur suffisante;

c) toute plate-forme de travail, toute passerelle, tout emplacement de travail et tout escalier doivent être convenablement clôturés.

ART. 9. — Toute ouverture pratiquée dans un plancher de bâtiment ou dans une plate-forme de travail doit, sauf aux moments et dans la mesure nécessaires pour permettre l'accès des personnes, le transport ou le déplacement des matériaux, être munie de dispositifs convenables pour éviter la chute de personnes ou d'objets.

2. Lorsque des personnes doivent être employées sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur supérieure à celle à déterminer par la législation nationale, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute de personnes ou de matériaux.

3. Des précautions convenables doivent être prises pour empêcher les personnes d'être atteintes par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou autres lieux de travail.

ART. 10. — 1. Des moyens d'accès sûrs doivent être prévus pour tous les plates-formes et tous les autres emplacements de travail.

2. Toute échelle doit être solidement fixée et d'une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elle est utilisée, un appui sûr aux mains et aux pieds.

3. Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leurs accès, doivent être convenablement éclairés.

4. Des précautions appropriées doivent être prises pour prévenir les dangers dus aux installations électriques.

5. Les matériaux se trouvant sur le chantier ne seront ni empilés ni disposés d'une manière pouvant mettre des personnes en danger.

PARTIE III

Dispositions générales relatives aux appareils de levage

ART. 11. — 1. Les appareils et les dispositifs de levage, y compris leurs fixations, ancrages et supports doivent :

a) être d'une bonne construction mécanique, établis avec des matériaux de bonne qualité, de résistance appropriée et exempts de défauts manifestes;

b) être tenus en bon état et en bon ordre de marche.

2. Tout câble utilisé pour le levage ou la descente de matériaux ou comme moyen de suspension doit être de bonne qualité, suffisamment résistant et exempt de défauts manifestes.

ART. 12. — 1. Les appareils et dispositifs de levage doivent être examinés et dûment essayés, après leur montage sur le chantier et avant leur utilisation, et réexaminés sur leur emplacement de fonctionnement à des intervalles à prescrire par la législation nationale.

2. Toute chaîne, tout anneau, crochet, boucle, émerillon et palan utilisés pour le levage ou la descente de matériaux ou comme moyen de suspension, doit être vérifié périodiquement.

ART. 13. — Tout conducteur de grue ou d'autres engins de levage doit être dûment qualifié.

2. Aucune personne ne doit être préposée à la manœuvre des appareils de levage, y compris les treuils d'échafaudage, ou donner des signaux au conducteur, à moins d'avoir atteint un âge qui sera prescrit par la législation nationale.

ART. 14. — 1. En ce qui concerne tout appareil de levage et toute chaîne, tout anneau, crochet, boucle, émerillon et palan utilisés pour le levage ou la descente ou comme moyen de suspension, la charge utile admissible doit être déterminée par des moyens appropriés.

2. Tout appareil de levage et tout engin mentionnés au paragraphe précédent doivent porter, visiblement marquée, leur charge utile admissible.

3. Dans le cas d'un appareil de levage dont la charge utile admissible est variable, chaque charge utile et les conditions dans lesquelles elle est admise doivent être clairement indiquées.

4. Aucune partie d'un appareil de levage ou d'un des engins mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne doit être chargée au delà de la charge utile admissible, sauf pour des essais.

ART. 15. — 1. Les moteurs, engrenages, transmissions, conducteurs électriques et autres parties dangereuses des appareils de levage doivent être munis de dispositifs de protection efficaces.

2. Les appareils de levage doivent être pourvus de moyens propres à réduire au minimum le risque de descente accidentelle des charges.

3. Des précautions appropriées doivent être prises pour réduire au minimum le risque de déplacement accidentel d'une partie quelconque d'une charge suspendue.

PARTIE IV

Dispositions générales relatives à l'équipement de protection et aux premiers secours

ART. 16. — 1. Tout l'équipement de protection personnelle nécessaire doit être à la disposition du personnel employé sur le chantier et être toujours en état d'utilisation immédiate.

2. Les travailleurs sont tenus d'utiliser l'équipement ainsi mis à leur disposition et les employeurs doivent veiller à ce que cet équipement soit judicieusement utilisé par les intéressés.

ART. 17. — Lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade, tout l'équipement né-

cessaire doit être prévu et aisément accessible et toutes les mesures doivent être prises en vue du sauvetage rapide de toute personne en danger.

ART. 18. — Des mesures appropriées doivent être prises pour assurer rapidement les premiers secours à toute personne blessée au cours du travail.

PARTIE V

Dispositions finales

ART. 19. — Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

ART. 20. — La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

ART. 21. — Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiqués par tous autres Membres de l'Organisation.

ART. 22. — 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

ART. 23. — A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera, s'il y a lieu, d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

ART. 24. — 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 22 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

ART. 25. — Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre.

CONVENTION N° 99

concernant les méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture
adoptée par la Conférence à sa trente-quatrième session.
Genève, 28 juin 1951

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail.

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente-quatrième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture, question qui constitue le huitième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 :

ARTICLE PREMIER. — 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer ou à conserver les méthodes appropriées et permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans les entreprises de l'agriculture ainsi que dans les occupations connexes.

2. Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, de déterminer les entreprises, les occupations et les catégories de personnes auxquelles seront appliquées les méthodes de fixation des salaires minima prévues au paragraphe précédent.

3. L'autorité compétente pourra exclure de l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention les catégories de personnes à l'égard desquelles ces dispositions sont inapplicables du fait de leurs conditions d'emploi, telles que les membres de la famille de l'exploitant employés par ce dernier.

ART. 2. — 1. La législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pourront permettre le paiement partiel du salaire minimum en nature dans les cas où ce mode de paiement est souhaitable ou de pratique courante.

2. Dans les cas où le paiement partiel du salaire minimum en nature est autorisé, des mesures appropriées doivent être prises pour que :

- a) les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts;
- b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.

ART. 3. — 1. Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de déterminer, sous réserve des conditions prévues aux paragraphes suivants, les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que les modalités de leur application.

2. Avant qu'une décision soit prise, il devra être procédé à une consultation préliminaire approfondie des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés, s'il en existe, et de toutes autres personnes spécialement qualifiées à cet égard par leur profession ou leurs fonctions auxquelles l'autorité compétente jugerait utile de s'adresser.

3. Les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l'application des méthodes, ou être consultés, ou avoir le droit d'être entendus, sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale, mais dans tous les cas sur la base d'une égalité absolue.

4. Les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs intéressés; ils ne pourront être abaissés.

5. L'autorité compétente pourra, là où il est nécessaire, admettre des dérogations individuelles aux taux minima de

salaires afin d'éviter la diminution des possibilités d'emploi des travailleurs à capacité physique ou mentale réduite.

ART. 4. — 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre les dispositions qui s'imposent pour que, d'une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement payés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables; ces dispositions doivent comprendre toutes mesures de contrôle, d'inspection et de sanctions nécessaires et les mieux adaptées aux conditions de l'agriculture du pays intéressé.

2. Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux doit avoir le droit, par voie judiciaire ou par une autre voie appropriée, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation nationale.

ART. 5. — Tout Membre qui ratifie la présente convention doit communiquer chaque année au Bureau international du Travail un exposé général faisant connaître les modalités d'application de ces méthodes, ainsi que leurs résultats. Cet exposé comprendra des indications sommaires sur les occupations et les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima.

ART. 6. — Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

ART. 7. — 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

ART. 8. — 1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, devront faire connaître :

a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;

b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 10, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

ART. 9. — 1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration

indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 10, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

ART. 10. — 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

ART. 11. — 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

ART. 12. — Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

ART. 13. — Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

ART. 14. — 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 10 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

ART. 15. — Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

CONVENTION N° 105 concernant l'abolition du travail forcé

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session;

Après avoir examiné la question du travail forcé, qui constituait le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir pris note des dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930;

Après avoir noté que la convention de 1926 relative à l'esclavage prévoit que des mesures utiles doivent être prises pour éviter le travail forcé ou obligatoire n'amène des conditions analogues à l'esclavage et que la convention supplémentaire de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage vise à obtenir l'abolition complète de la servitude pour dettes et du servage;

Après avoir noté que la convention sur la protection du salaire, 1949, énonce que le salaire sera payé à intervalles réguliers et interdit les modes de paiement qui privent le travailleur de toute possibilité réelle de quitter son emploi;

Après avoir décidé d'adopter d'autres propositions relatives à l'abolition de certaines formes de travail forcé ou obligatoire constituant une violation des droits de l'homme tels qu'ils sont visés par la Charte des Nations Unies et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale.

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957 :

ARTICLE PREMIER. — Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme :

a) en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi;

b) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'œuvre à des fins de développement économique;

c) en tant que mesure de discipline du travail;

d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves;

e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.

ART. 2. — Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à prendre des mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire tel qu'il est décrit à l'article premier de la présente convention.

ART. 3. — Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

ART. 4. — 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

ART. 5. — 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général

du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

ART. 6. — 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

ART. 7. — Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

ART. 8. — Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

ART. 9. — 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

ART. 10. — Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

NOMINATION

Par décret n° 58-337 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378) :

M. Mohamed Touzani, Administrateur du Gouvernement Tunisien, est nommé Directeur de la Caisse Centrale des Prestations Sociales, à compter du 1^{er} janvier 1959.

Par décret n° 58-338 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378) :

M. Moncef Kaak, Inspecteur du Travail, est nommé Directeur-Adjoint de la Caisse Centrale des Prestations Sociales, à compter du 1^{er} janvier 1959.

CREATION D'UNE CIRCONSCRIPTION MEDICALE

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales du 25 décembre 1958 (13 djoumada II 1378), portant création d'une circonscription médicale à Ksar Hellal, Gouvernement de Sousse.

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Vu le décret du 5 octobre 1950 (25 doul hidja 1369), réorganisant le corps des Médecins de la Santé Publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret N° 57-118 du 29 novembre 1957 (6 djoumada I 1377);

Vu le décret du 19 juin 1910 (3 moharem 1318), complété par le décret du 1^{er} mars 1939 (9 moharem 1358), réglant le fonctionnement des infirmeries-dispensaires en Tunisie;

Vu la loi N° 57-75 du 20 décembre 1957 (27 djoumada I 1377), portant création de régions administratives de la Santé Publique;

Vu le décret N° 57-94 du 20 décembre 1957 (27 djoumada I 1377), portant réorganisation de l'administration des établissements hospitaliers et sanitaires en Tunisie;

Vu la loi N° 58-67 du 26 juin 1958 (18 doul hidja 1377); portant organisation des consultations externes et des soins ambulatoires dans les formations hospitalières et sanitaires en Tunisie,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la région de Sousse, une circonscription médicale à Ksar Hellal.

ART. 2. — Cette circonscription médicale sera rattachée administrativement à l'hôpital régional de Sousse, et bénéficiera des crédits de l'article 70, § IV de cet établissement.

ART. 3. — Sont rattachées à la circonscription médicale de Ksar Hellal, les localités de Lamta, Bennane, Ksibet el Medjouni, Sayada et Bouhjar.

Tunis, le 25 décembre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique
et aux Affaires Sociales.

AHMED BEN SALAH.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INFORMATION

NOMINATIONS

Par décret n° 58-347 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378) :

M. Mohamed Masmoudi est nommé Secrétaire d'Etat à l'Information.

Par décret n° 58-339 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378) :

L'article premier du décret n° 58-126 du 3 mai 1958 (13 chaoual 1378) est complété ainsi qu'il suit, à compter du 1^{er} mai 1958 :

« Dans cette situation, M. Salaheddine dit Chedli Klibi, aura rang et prérogatives d'un Directeur d'Administration Centrale ».

PARTIE NON OFFICIELLE**Avis et Communications****SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR****AVIS**

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits et de l'article premier du décret du 26 janvier 1956 (12 djoumada II 1375).

Le Président de la Délégation Spéciale de Mégrine a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire et annuel des immeubles construits ayant été omises au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exceptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320) ou nouvellement achevés ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières imposables à compter du 1^{er} janvier 1957, sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance, à la Municipalité, des articles du rôle afférents à leurs propriétés et à formuler, s'il y a lieu, par écrit, leur réclamation auprès de la Commission de révision.

Un délai d'un mois, partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 15 décembre 1919 (22 rabia I 1338), relatif à la contribution foncière sur les terrains non bâtis).

Le Président de la Délégation Spéciale de Mégrine a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire des propriétés non bâties imposables à la contribution foncière pendant la période triennale 1957-1959, sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance, à la Municipalité, des articles du rôle afférents à leurs propriétés et à formuler, s'il y a lieu, par écrit, leur réclamation auprès de la Commission de révision.

Un délai d'un mois, partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

**ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES
OU INCOMMUNES**

(Décret du 27 mars 1919)
modifié par décret du 30 décembre 1925

Avis au public

Aec N° 778

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 28 novembre 1958, MM. Hadj Mohamed ben Belgacem ben Salah et ses frères, demeurant à Karkar (Gouvernorat de Sousse), agissant pour leur compte, sollicitent l'autorisation d'établir et exploiter, conformément

aux plans annexés à la demande, Route de Sfax (Gouvernorat de Sousse), un établissement classé de 2^e catégorie, consistant en une huilerie à traction mécanique.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie), le Gouverneur de Sousse, pendant le délai d'un mois, à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

Aec N° 791

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 2 décembre 1958, la Société Shell de Tunisie, demeurant à Tunis, 24-26, avenue Cheikh Abdelaziz Taâlibi, agissant pour son compte, sollicite l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à Bordj El-Amri (Gouvernorat de Tunis et Banlieue), un établissement classé de 2^e catégorie, consistant en un dépôt mixte d'hydrocarbures comprenant 3 réservoirs métalliques souterrains de 7.500 l. d'essence, 7.500 l. de pétrole et 7.500 l. de gas-oil.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie), le Gouverneur de Tunis et Banlieue, pendant le délai d'un mois, à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

Aec N° 795

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 6 décembre 1958, MM. Salah et Abdelkader El Adjmi, demeurant à Djemmal (Gouvernorat de Sousse), agissant pour leur compte, sollicitent l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à Bou-Gabrine, route de Bou-Gabrine (Gouvernorat de Sousse), un établissement classé de 2^e catégorie, consistant en une huilerie à traction mécanique.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie), le Gouverneur de Sousse, pendant le délai d'un mois, à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

Aec N° 800

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 8 décembre 1958, M. André Vinel, demeurant à Mégrine-Côteaux, 2, rue d'Auvergne, agissant pour le compte des Ciments Artificiels Tunisiens, sollicite l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à Djebel-Djelloud (Gouvernorat de Tunis et Banlieue), un établissement classé de 1^{re} catégorie, consistant en un dépôt de 1.000 m³ de fuel-oil en un réservoir aérien.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie), le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président de la Municipalité de Tunis, pendant le délai d'un mois, à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

Acc N° 801

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 8 décembre 1958, la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens « Branche Energie », demeurant à Tunis, avenue Habib-Bourguiba, agissant pour son compte, sollicite l'autorisation d'établir et d'exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à la Centrale Electrique de la Goulette (Gouvernorat de Tunis et Eutrieue), un établissement classé de 1^{re} catégorie, consistant en un dépôt de fuel-oil lourd n° 2 dans un réservoir métallique de 10.170 m³ de contenance.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie), le Gouverneur de Tunis ou le Président de la Municipalité de la Goulette, pendant le délai d'un mois, à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 57.053

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition n° 57.053, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 22 décembre 1958, M. Mahfoud ben Taya Zine El Abdine, Tunisien, Agent des Contributions Indirectes, demeurant à Sousse, route de Sfax, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en un terrain comprenant huit oliviers, située à Sousse, route de la Corniche, Gouvernorat de Sousse, Justice cantonale de Sousse, d'une contenance de 1.300 mètres carrés.

Le requérant déclare :

- Que cette propriété doit être dénommée : « Dar Ez-Zouhour VIII »;
- Qu'elle est sa propriété et celle de son frère Ridha, par moitié entre eux;
- Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- Qu'elle est limitée :
Au sud : route de la Corniche;
A l'est : propriété de M. Yahia Talmoudi;
Au nord : propriété de M. Jules Sellam.
A l'ouest : propriété de M. Jules Sellam.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

GOUVERNORAT DU CAP BON

1. — Suivant procès-verbal dressé par M. Mohamed Makhoul, Arpenteur assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Habous Draghta et Gara », dont l'immatriculation a été demandée par MM. M'hamed ben Hamida Darghouth et autres, aux noms des habous Barrouiz et Gargouri, en qualité de copropriétaires, suivant réquisition n° 26.429, déposée le 27 janvier 1955 et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel* du 1^{er} février 1955.

Les opérations ont été closes définitivement le 24 novembre 1958. La propriété bornée consiste en deux parcelles plantées d'oliviers, d'une contenance dénoncée de 7 ha., et qui est en réalité de 7 ha. 45 a. 80.

L'immeuble se trouve situé sur la route de Soliman à Korbous, à 7 km. au nord de Soliman, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Première parcelle du lot :

Au nord : la route M. C. 26 de Tunis à El Haouaria (ancienne route n° 9);

A l'est : les Tores n° 4.834 et 22.467;

Au sud : la parcelle n° 12 du cadastre du Cap Bon, zone II, secteur F;

A l'ouest : le chemin d'El Blida et au delà : les parcelles 14 et 15 du cadastre du Cap Bon, zone II, secteur F.

Deuxième parcelle du lot :

Au nord : la parcelle n° 103 du cadastre du Cap Bon, zone II, secteur F;

A l'ouest : la parcelle n° 107 du cadastre du Cap Bon, zone II, secteur F.

Au sud : le chemin d'El Hamri;

A l'est : le chemin d'El Blida et au delà : la parcelle 12 du cadastre du Cap Bon, zone II, secteur F.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Soliman, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP BON

2. — Suivant procès-verbal dressé par M. May Jacques, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Nechou Tourkia », dont l'immatriculation a été demandée par M. Othmane ben Hamouda ben El Hadj Ali Ech Chafer, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 26.633, déposée le 17 mai 1956, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel* du 29 mai 1956.

Les opérations ont été closes définitivement le 9 décembre 1958. La propriété bornée consiste en une plantation d'orangers, d'une contenance dénoncée de 25 ares, et qui est en réalité de 20 a. 73.

L'immeuble se trouve à Nianou, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord : T. 7.229;

A l'est : T. 126.221;

Au sud : T. 121.715;

A l'ouest : T. 122.622.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Soliman, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SFAX

3. — Suivant procès-verbal dressé par M. Kamoun Habib, Technicien assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Sfax Maritime Etat » dont l'immatriculation a été demandée par M. le Secrétaire d'Etat aux Finances, pour le compte du Domaine privé de l'Etat Tunisien, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 56.977, déposée le 18 mars 1958, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel* du 25 mars 1958.

Les opérations ont été closes définitivement le 16 mai 1958. La propriété bornée consiste en un terrain nu et construction, faisant usage d'habitation, d'une contenance dénoncée de 30 ha. environ, et qui est en réalité de 32 ha. 31 a.

L'immeuble se trouve situé à Sfax, au sud et à l'ouest du port de Sfax, Gouvernorat de Sfax, Justice cantonale de Sfax, cheikhat de Sfax, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord : le T. 250.508;

A l'ouest et au sud : le Domaine public maritime (S. E. au Commerce et à l'Industrie);

A l'est : Domaine public du port de Sfax et ses dépendances (S. E. au Commerce et à l'Industrie).

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Sfax, le Gouverneur de Sfax ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SFAX

4. — Suivant procès-verbal dressé par M. Kamoun Hab'ib, Technicien assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Sfax Industrie Etat », dont l'immatriculation a été demandée par M. le Secrétaire d'Etat aux Finances, pour le compte du Domaine privé de l'Etat Tunisien, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 56.978, déposée le 18 mars 1958, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 25 mars 1958.

Les opérations ont été closes définitivement le 17 mai 1958. La propriété bornée consiste en un terrain nu, partiellement occupé par des bâtiments industriels, d'une contenance dénoncée de 15 ha. environ, et qui est en réalité de 12 ha. 05 a.

L'immeuble se trouve situé à Sfax, au nord du port, Gouvernorat de Sfax, Justice cantonale de Sfax, cheikhat de Sfax, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord et à l'est : Domaine public maritime (S. E. au commerce et à l'Industrie);

Au sud : Domaine public du port de Sfax (S. E. au Commerce et à l'Industrie);

A l'ouest : Domaine public chemin de fer.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Sfax, le Gouverneur de Sfax ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE BORNAGE

GOUVERNORAT DU CAP BON

1. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Abdelaziz ben Salah ben Khelifa », située à Batrou, dont l'immatricu-

lation a été requise sous le n° 26.770 par M. Salah ben Khebbi, ben Amer Bédoui et son épouse, en qualité de copropriétaires, sera effectué le 29 janvier 1959 par M. Angonin, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 11 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU CAP BON

2. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Marie Eveline », située à Batrou, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.771 par M. Farina Francesco et M. Falzon Dominique, en qualité de copropriétaires, sera effectué le 29 janvier 1959 par M. Angonin, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU CAP BON

3. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Jean-noël », située à Batrou, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.772 par M. Farina Giovan Battista, en qualité de propriétaire, sera effectué le 29 janvier 1959 par M. Angonin, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, sur la propriété même.

AVIS DE BORNAGE-ENQUETE

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

1. — Les opérations de bornage provisoire de la propriété dite « Malaga », située à Tunis, 16, rue El Kaadina, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.847 par M. Mohamed ben El Hadi El Maïki et son frère Mahmoud, seront effectuées le 27 janvier 1959, sous la direction d'un magistrat du Tribunal Immobilier, assisté de M. Guez, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Toutes contestations concernant cette propriété seront examinées par le dit magistrat au cours de ces opérations.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, sur la propriété même.

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE

REFONTE DES TITRES DE PROPRIETE

(Décret du 24 janvier 1936)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tous intéressés qu'il a été

procédé d'office à la refonte des titres de propriété ci-après, du 1^{er} au 15 décembre 1958 :

NUMEROS des Titres anciens	NUMEROS des Titres nouveaux	NOM DE LA PROPRIETE	NOM DU PROPRIETAIRE
38.426	282.126	« Sion Chelly »	Mohammed Latrèche ben Ahmed ben Ali Chebbi Et Touzeri ou Mohammed ben Ahmed Latrèche.

Tunis, le 27 décembre 1958.

Le Conservateur de la Propriété Foncière,
YOUSSEF GUELLATY.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES

Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

Mohamed Salah DACHERAOUI, huissier-notaire à Nabeul, 43, avenue Habib Bourguiba.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES (Deuxième adjudication)

TROISIEME AVIS

Il est porté à la connaissance du public qu'il sera procédé, le mercredi 16 janvier 1959, à 9 heures du matin, en la salle des ventes du Tribunal de première instance de Nabeul, à la vente aux enchères publiques de la totalité de la maison sise à Nabeul, quartier Bab-Salah, et comprenant quatre pièces dont l'une est sans toiture, une entrée, une cave et une cuisine dans laquelle se trouve un puits à eau saumâtre appartenant dans l'indivision à la propriétaire de la dite maison et à l'un de ses voisins contigus, la totalité de la dite maison étant équipée de courant électrique.

Cette vente doit avoir lieu en vertu d'un jugement N° 16.019 rendu par le Tribunal du Charaa, le 24 mars 1956, et ordonnant l'adjudication de la totalité de la maison sus-mentionnée, laquelle adjudication a déjà eu lieu une première fois en la salle des ventes du Tribunal de première instance de Nabeul avec une mise à prix de 251 dinars.

Or, comme la dame Houria bent Mohamed Madhi, qui habite les lieux, a surenchéri de 50 dinars à l'occasion de la première adjudication, la mise à prix a été portée à 301 dinars et enregistrée au Greffe du dit Tribunal.

MISE A PRIX : Trois cent un dinars 301 dinars

Les frais de poursuites et l'adjudication sont à la charge de l'acquéreur.

Pour consulter le cahier des charges et pour avoir de plus amples renseignements, s'adresser soit à l'huissier-notaire chargé de la liquidation, tous les jours, à partir de 15 heures, sauf les samedi et dimanche, soit au Greffe du Tribunal de première instance de Nabeul.

Signé : Mohamed Salah DACHERAOUI.

N° 1.029.

Etude de Maître Mohamed ben LAMINE, huissier-notaire à Tunis, 9, rue Al-Djazira.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES sur saisie immobilière et après renvoi **D'UN IMMEUBLE**

sus à Mathildeville, lotissement « La Villette », immatriculé sous le nom de « Zohrah 30 », titre N° 52.089, d'une superficie de 338 mq de terrain, renfermant une construction consistant en un rez-de-chaussée en bonne maçonnerie, comportant quatre pièces, cuisine et W.-C., portant l'adduction d'eau et d'éclairage électrique, grevé d'une rente d'ensel de 6 D. 00555.

L'adjudication aura lieu le mardi 6 janvier 1959, à 9 heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Tunis.

Poursuivante : Madame Roméo, Veuve Somon.

Partie saisie : Monsieur Mohamed ben Barka.

MISE A PRIX 200 dinars
Les frais et droits en sus.

Signé : Mohamed BEN LAMINE.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude de Maître Mohamed ben Lamine, huissier-notaire poursuivant.

N° 1.032.

VENTE **D'UN FONDS DE COMMERCE**

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 8 décembre 1958 enregistré dite ville, le 9 du même mois, A.C. 1^{er} bureau, volume 699, série bis, case 321, Madame Emilie MARUANI, épouse assistée de Monsieur Henri SAADA, demeurant à Tunis, 21, rue Kléber a vendu à Messieurs ROMDANE ben Amor EL BORGI, demeurant à Tunis, 17, rue Bab-Saadoun et Brahim ben Mohamed ben Saïd LONGHARI, demeurant à Tunis, 24, avenue Barthou, le fonds de commerce d'épicerie, connu sous l'enseigne « Epicerie Victor », sise à Tunis, 5 bis, rue Maillot.

Oppositions au domicile élu chez Maître Joseph SITBON, Avocat, 2, avenue de France à Tunis, dans les 20 jours du présent avis, sous peine de forclusion.

N° 1.107.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s.s.p. du 9 décembre 1958, enregistré, à Tunis, le 10 décembre 1958, vol. 699, série Bis, case 345, M. Boussebi Mekki, demeurant à Tunis, rue Es-Souahle, impasse Lassoued, N° 4, a vendu à M. Azzoug Abdelkader, demeurant à Tunis, rue de l'Essieu, la moitié du fonds de commerce de café maure, situé à Tunis, avenue de Londres, N° 62, lequel devient ainsi propriétaire de la totalité du fonds.

Faire les oppositions, sous peine de forclusion, dans les vingt jours de la présente insertion, entre les mains de M^e J. NIZARD, avocat, à Tunis, 16, rue des Tanneurs.

N° 1.126.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s.s.p. du 9 décembre 1958, enregistré, à Tunis, le 10 décembre 1958, vol. 699, série Bis, case 344, M. Mohamed Naceur Ben Hédi Ben Amor Ben Abdellah, demeurant à Tew-

fik (Mélassine), Tunis, a vendu à M. Manoubi Ben Lakhdar Ben Chazouch Brahim Rezig, demeurant à Tunis, rue de Pologne prolongée, sous la condition suspensive y exprimée, le fonds de commerce de café de 1^{re} catégorie, s's à Tunis, avenue de Lyon; N° 51.

Faire les oppositions, sous peine de forclusion, dans les vingt jours qui suivent la présente insertion, entre les mains de l'acquéreur à l'adresse sus-indiquée.

N° 1.127.

Cabinet de Maître Charles FRANK DE CUZEY.

VENTE **D'UN FONDS DE COMMERCE**

DEUXIEME AVIS

Par acte sous seings privés, passé à Tunis, le 9 décembre 1958, enregistré à Tunis, A. C. I, le 11 décembre 1958, volume 699, série bis, case 410, aux droits de 41,005, Monsieur Carmel CANGEMI, demeurant à Tunis, 7, boulevard Philippe Thomas, a vendu à Monsieur Giuseppe AGOSTA, demeurant à Tunis, 3, rue Medjez-El-Bab, le fonds de commerce de Salon de Coiffure pour Dames, sis à Tunis, 16, rue Saint Charles, dénommé « SALON ALEXANDRE ».

Les oppositions devront être faites entre les mains de Maître Charles FRANK DE CUZEY, avocat, 16, avenue de France, Tunis, dans les vingt jours de la présente insertion, sous peine de forclusion.

N° 1.129.

Cabinet de Maître Henri FELLOUS, Avocat à la Cour d'Appel de Tunis, y demeurant, 8, rue des Belges.

VENTE **D'UN FONDS DE COMMERCE**

DEUXIEME AVIS

Par acte s.s.p. en date du 11 décembre 1958, enregistré à Tunis le 15 décembre 1958, vol. 699 bis, case 501, déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 17 décembre 1958, Monsieur M'HAMED BEN ALI BEN HADJ SALEM a vendu à la « SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE COMMERCIALE IMPORT », son fonds de commerce de fruits et primeurs, sis à Tunis, 14, rue du Danemark.

Faire les oppositions entre les mains de Maître Henri FELLOUS, Avocat à Tunis, y demeurant, 8, rue des Belges et ce dans les vingt jours qui suivront la publication du présent avis, sous peine de forclusion.

Pour extrait :
Henri FELLOUS.

N° 1.139.

DEUXIEME INSERTION

AVIS N° 326

Louange à Dieu.

L'honorable Ahmed ben Mohamed ben Boubaker Degachi, demeurant à Degache, Gouvernorat de Tozeur, avise le public qu'il est propriétaire des cinq huitièmes indivis de la totalité du jardin dit « Ourjelide-Est », sis à Ouled Maged, Délégation de Degache, Gouvernorat de Tozeur. Il est limité :

Au Sud : par le jardin dit « Dorma », revenant aux héritiers Tahar ben Hadj Ahmed Dagachi et le jardin « Ourjelid », revenant à Mohamed ben Hadj Ali ben Saïd et consorts.

A l'Est : par « Bostan Ali Bahroun » et le jardin de « Ourjelid », revenant à Mohamed Tahar ben Othman ben Salah.

Au Nord : par le jardin « Ourjelid », revenant au dit Mohamed Tahar et le jardin « Ben Guanem », revenant aux héritiers Mohamed ben Thabet.

A l'Ouest : par le jardin « Ourjelid », revenant à Mohamed ben Hadj Ali et consorts.

Ainsi que les cinq huitièmes de deux palmiers dit « Motlac », sis au jardin « Ourjelid », revenant à Mohamed ben Hadj Ali et consorts.

Le tout en sa possession et jouissance depuis de longues années, et qu'il a vendu cette part au dit Mohamed ben Hadj Ali par acte en date du dix-neuf janvier 1956.

Que le titre de propriété lui a été égaré et qu'il désire établir un acte de notoriété de propriété.

Aussi, quiconque a une prétention à faire valoir est invité à la présenter par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance à Gafsa dans un délai de soixante-dix jours de la date de dernière insertion du présent avis. Aucune opposition n'est acceptable après délais.

Etabli sur son ordonnance le premier rabia ettani et le vingt-quatre octobre 1378-1958.

N° 1.150.

DEUXIEME AVIS

La copie bleue du titre foncier 82.772 dite « Sacra Famiglia », étant égarée, tout détenteur est prié de la rapporter à M^e I. H. Bismuth, avocat, 8, rue de Suède, à Tunis, chargé de demander la délivrance d'un duplicata.

N° 1.151.

DEUXIEME INSERTION

AVIS DE NOTORIETE N° 327/53

Louanges à Dieu.

Metir ben Mohamed ben M'hamed Ezzahrouni Elfoundou et son épouse, la dame Aouicha bent Abdelkader ben M'hamed Elfoundou, originaires de Hammamet, avisent qu'ils sont propriétaires, jouissant et possédant la totalité de la parcelle de terrain, comprenant 44 de jeunes oliviers irrigables, sise au Henchir Ksar Ezzit, en la forêt de Hammamet, et limitée :

au sud : un terrain aux héritiers Othman Merad;

à l'est : un terrain à Mohamed ben M'hamed Zahrouni Elfoundou;

au nord : le jardin d'El Oum, puis le jardin de Mohamed ben M'hamed Zahrouni aussi;

et à l'ouest : un chemin.

Que le titre de propriété leur a été égaré, et qu'ils désirent établir un acte de notoriété de propriété de ce qui précède.

Aussi, quiconque a une prétention à émettre, est invité à la présenter, dans un délai de soixante-dix jours, de la date de la dernière insertion du présent, et ce, par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance à Nabeul.

Etabli le 2 décembre 1958.

N° 1.155.

SOCIETE TUNISIENNE
DE SONDAGES, INJECTIONS,
FORAGES, S.I.F.

Société Anonyme
au Capital de 50.000 dinars
avenue Ismaïl-Dubos prolongée, Tunis

Modification des Statuts

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 10 novembre 1958, enregistrée à Tunis (A.C.I.) le 26 novembre 1958, Volume 698 ter, Case 840, a ratifié les modifications proposées aux Statuts (Article 37) de la SOCIETE TUNISIENNE DE SONDAGES, INJECTIONS, FORAGES, S.I.F., par le Conseil d'Administration, soit :

ARTICLE 37. — L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par exception, l'exercice 1958 comprendra les résultats de la période : 1^{er} mai 1958/31 décembre 1958.

2 exemplaires du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 novembre 1958 ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Tunis le 2 décembre 1958, sous le N° 47.894.

Pour extrait :

Le Conseil d'Administration.

N° 1.161.

PREMIERE INSERTION

AVIS JUDICIAIRE N° 71

Louanges à Dieu.

M. Joseph fils d'Edouard Cini, demeurant à Gabès, Gouvernorat de Gabès, porte à la connaissance du public, qu'il est propriétaire d'une parcelle de terre nue à construire, située à Gabès, de forme triangulaire, traversée par la route de Tunis à Gabès, d'une superficie de 3.800 mètres environ, et ayant pour limites d'ensemble : au Sud, la voie ferrée, au Sud-Ouest, sur une partie, Abraham Hadad, titre foncier n° 1.644, et sur le restant, le requérant susnommé, titre foncier n° 27.530, au Nord-Ouest, les héritiers de Lavau, titre foncier n° 275.001, au Nord-Est, les héritiers de Lavau également.

Il a ajouté qu'il a égaré le titre de propriété s'y référant, et qu'il désire faire dresser un acte de notoriété établis-

sant son droit de propriété sur la dite parcelle.

En conséquence, quiconque aurait une prétention à formuler à ce sujet, devra la faire valoir devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Gabès, dans un délai de soixante-dix jours, à compter de la date de l'insertion du présent avis.

Si une opposition parviendrait après l'expiration du délai susvisé, elle ne pourrait pas empêcher l'établissement de l'acte de notoriété de propriété demandé.

Fait, avec son autorisation, le jeudi 11 décembre mil neuf cent cinquante-huit.

(Signé) : ILLISIBLE.

Suit l'empreinte humide du sceau du Tribunal de Première Instance de Gabès.

N° 1.162.

Etude de Maître Kacem BOUCHRIHA, Huissier-Notaire, 10, rue d'Espagne, Tunis.

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES

sur saisie immobilière et après renvoi
D'UN IMMEUBLE
sis à Hammam-Lif

L'adjudication aura lieu le mardi 20 janvier 1959, à neuf heures du matin, à l'audience de la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis, boulevard Farhat Hached.

Description de l'immeuble
mis en vente

Situé à Hammam-Lif, angle des deux rues des Bains et de la Corniche, d'une superficie de 757 mètres carrés et comprenant :

a) Un local à usage d'habitation, au rez-de-chaussée, composé de 3 grandes pièces, une entrée, un couloir, une cuisine et W. C., loué à 12 D, 500 par mois, et ouvrant sur la rue de la Corniche;

b) Un deuxième local à usage d'habitation, au rez-de-chaussée également, composé de 2 grandes pièces, 1 petite pièce, cuisine, W. C., loué à 6 Dinars par mois et ouvrant sur la rue des Bains;

c) Un garage et une buanderie;

d) Un premier étage ouvrant sur la rue des Bains et composé de 3 grandes pièces, une petite pièce, un couloir, cuisine et W. C. occupé par la partie saisie, la villa est dotée de l'électricité et de l'eau courante.

L'ensemble de l'immeuble est immatriculé à la Conservation de la Propriété Foncière, sous le n° 92.367, et sous le nom de TADJ EL BAKHT.

Partie poursuivante : LA CAISSE FONCIERE DE TUNISIE, dont le siège est à Tunis, 119, avenue de Paris, élisant domicile en le Cabinet de Maître ABDENNEBI, Avocat, 4, rue des Femmes, Tunis.

Partie saisie : Madame TADJ EL BAKHT BENT ENNACEUR, veuve de feu MOHAMED EL BECHIR.

Mise à prix : Dinars : huit cents, ci : 800, frais et droits en sus.

S'adresser :

1° Pour plus amples renseignements et visites de l'immeuble mis en vente, en l'Etude de Maître Kacem BOUCHRIHA, Huissier-Notaire, 10, rue d'Espagne, à Tunis.

2° Pour prendre communication du cahier des charges, au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

L'Huissier-Notaire poursuivant :
Kacem BOUCHRIHA.

N° 1.163.

DISSOLUTION PAR ANTICIPATION

Suivant acte s.s.p. en date à Sousse du 15 août 1958, enregistré en la dite ville, le 23 décembre 1958, vol. 325, N° 79, MM. Joseph de Jean SCIBERRAS et André SCIBERRAS, tous gérants de la Société à responsabilité limitée « Maison Joseph SCIBERRAS et Fils » dont le siège social est à Sousse, avenue Léon Mougeot, formée par acte s.s.p. en date à Sousse du 1^{er} janvier 1955, enregistré en la dite ville, A.C. le 14 janvier 1955, vol. 311, n° 138, au capital de D. 2.000, aux clauses et conditions y insérées avisent le public de la dissolution par anticipation de la dite Société qui cesse d'exister à dater du 15 août 1958.

Les Gérants.

N° 1.164.

DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION D'UNE SOMME D'ARGENT

Les créanciers de Monsieur Henry LAMY, demeurant ci-devant à Menzel Bourguiba, avenue de France, n° 17, devront dans le délai de 30 jours à dater des présentes, sous peine de forclusion, produire leurs titres de créance entre les mains de Monsieur PY, Juge au Tribunal Civil de Tunis.

L'Avocat poursuivant.

N° 1.165.

« AUX BONNES AFFAIRES »

Société à Responsabilité Limitée

Capital : 2.000 Dinars

Siège social: 4, rue du Jardinier, à Tunis

Forme : Société à Responsabilité Limitée.

Constitution : Acte sous seings privés en date, à Tunis, du 22 décembre 1958, enregistré à Tunis, A.C. I., le 23 décembre 1958, volume 699, série ter, case 671.

Membres : Jacques SOUFFIR, demeurant à Tunis, 8, place Sadok-Bey. René AZULAI, demeurant à Tunis, 51, avenue de Londres.

Objet : Commerce en gros, demi-gros et détail des textiles, bonneterie et confection en tous genres, ainsi que toutes opérations commerciales et financières s'y rattachant.

Dénomination : « AUX BONNES AFFAIRES ».

Durée : 18 années, à compter du 1^{er} janvier 1959, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

Capital social : 2.000 Dinars, divisé en 100 parts de 20 Dinars chacune, versé en numéraires entièrement libéré, parts attribuées, savoir :

— à Jacques SOUFFIR, 67 parts sociales, numérotées de 1 à 67;

— à René AZULAI, 33 parts sociales, numérotées de 68 à 100.

Gérance : Monsieur AZULAI René est nommé gérant avec tous pouvoirs nécessaire, mais ne peut vendre ou aliéner tout ou partie de l'actif social, se faire consentir tous emprunts avec ou sans garantie, consentir tout nantissement ou hypothèque, sans décision des associés.

Bénéfice : Après prélèvement de 5 % à la réserve légale, répartition des bénéfices au prorata des parts; les associés pourront convenir de la création d'un fonds de réserve spéciale.

En cas de perte des 3/4 du capital social, les associés décideront, s'il y a lieu, de continuer la Société ou d'en prononcer la dissolution.

Leur décision est, dans tous les cas, rendue publique.

Dépôt : Deux exemplaires de l'acte de Société précitée ont été déposés au Greffe du Tribunal Civil de Tunis, le 26 décembre 1958.

Pour extrait :

Le Gérant.

N° 1.166.

UNION DES PRODUCTEURS OLEICOLES DU NORD DE LA TUNISIE U.P.O.N.T.

CONVOCATION

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Le quorum n'ayant pas été atteint à l'Assemblée Générale du 27 décembre 1958, et conformément à l'article 41 des statuts, une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire Annuelle aura lieu le Samedi 10 janvier 1959, à 10 heures à l'Office de l'Huile, 90, avenue de Carthage, Tunis, avec le même « Ordre du jour ».

Le Président,

N° 1.167.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

PREMIER AVIS

Par acte s.s.p. en date à Tunis du 22 Décembre 1958, enregistré à Tunis A.C. I. B. le 24 décembre 1958, vol. 699, série ter, case 693, aux droits de 124 D. 400 millimes, la Société Anonyme « Garage Alfred Cauchi » à Tunis, a vendu à M. Mouldi ben Meftah ben Hadj Nacer Hachana, demeurant à Tunis, rue du Miel et Mohamed ben Brahim ben Si-mane Jouini demeurant à Tunis, impasse Dabousse 28, son fonds de commerce de garage, connu sous le nom de « GARAGE ALFRED CAUCHI », à Tunis, 45, boulevard Béchir-Sfar.

Les oppositions s'il y a lieu devront être faites en ce les mains de la Société Fiduciaire à Tunis, 45, avenue Habib Bourguiba, immeuble du Colisée, dans les 20 jours qui suivront la seconde insertion du présent avis sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 1.168.

D'une délibération des associés en date à Tunis du 1^{er} novembre 1958, enregistrée dite ville, le 4 décembre 1958, A.C. 1^{er} Bureau, Vol. 699, Série Bis, Case 172, il résulte que M. Maurice ASSOUS a démissionné de son poste de gérant de la S.A.R.L. « LADY'S — MAISON ASSOUS FRERES », au capital de 1.500 dinars, siège social 50, 52, rue Moktar Attaya (ex rue de Corse) et est remplacé par M. Lucien ASSOUS. Deux exemplaires des présentes ont été déposés le 5 décembre 1958, au Greffe du Tribunal Civil de Tunis.

Pour extrait.

N° 1.169.

Fiduciaire de France et de Tunisie, 45, avenue Habib Bourguiba, Tunis.

FERMETURES MISCHLER TUNISIE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 2.700 Dinars,
porté à 7.800 Dinars

Siège social : Place de Tombouctou
Sidi-Fath-Allah (Tunis)
R.C. Tunis 25.306

AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes d'une décision extraordinaire, prise le 19 décembre 1958, la collectivité des associés a décidé d'augmenter le capital social de 2.700 Dinars, pour le porter à 7.800 Dinars par voie de capitalisation d'un prélèvement fait sur la Réserve Spéciale Facultative à concurrence de 5.100 Dinars et a, en conséquence, modifié l'article 7 des statuts.

Deux copies du procès-verbal constatant cette décision ont été déposées, le 29 décembre 1958, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, sous le n° 29.696.

Pour extrait et mention :

Robert MISCHLER, Associé-Gérant.

N° 1.170.

SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES

Société anonyme
au capital de cent mille dinars
divisé en 10.000 actions
de dix dinars chacune

Siège social :

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN

Suivant acte sous seings privés, du 27 octobre 1958, il a été établi les statuts d'une Société anonyme :

DENOMINATION

La Société prend la dénomination de :
« **Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances** ».

OBJET

La Société a pour objet, dans les limites des dispositions légales, d'exercer l'industrie de l'assurance dans toutes ses branches et de faire toutes sortes d'opérations de garantie et d'indemnité, et en particulier, sans préjudice de la généralité des mots qui précèdent :

1° Toutes opérations d'assurance contre les risques résultant d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail et régis par les lois en vigueur.

2° Toutes opérations d'assurance contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs.

3° Toutes opérations d'assurance aviation.

4° Toutes opérations d'assurance contre les risques d'accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d'invalidité ou de maladie.

5° Toutes opérations d'assurance contre l'incendie et les explosions.

6° Toutes opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile non visés aux paragraphes ci-dessus.

7° Toutes opérations d'assurance contre les dégâts causés par la grêle.

8° Toutes opérations d'assurance contre les risques de mortalité du bétail.

9° Toutes opérations d'assurance contre le vol.

10° Toutes opérations d'assurances maritimes et d'assurances transports.

11° Toutes opérations d'assurance de prévoyance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine.

12° Toutes opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.

13° Toutes opérations faisant appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés.

14° Toutes opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères.

15° Toutes opérations d'appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun avec participation aux bénéfices d'autres Sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement.

16° Toutes opérations d'assurance contre les risques du crédit, y compris les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile aux mêmes règles techniques.

17° Toutes opérations d'assurance contre tous autres risques non compris dans ceux mentionnés ci-dessus.

18° Toutes opérations de réassurance de toute nature pratiquées par les Sociétés dont l'activité s'étend à d'autres opérations.

19° Toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

ARTICLE 4

La Société pourra :

1° Se charger, par traité, des frais et

dépenses d'administration de toutes sociétés d'assurances et de réassurances à primes fixes, de toutes mutuelles, syndicats et caisses de garantie.

2° Acquiescer, liquider, reprendre et gérer le portefeuille de toutes Sociétés d'assurances et de réassurances à primes fixes, de toutes mutuelles et tous syndicats et caisses de garantie créés pour les mêmes objets que ceux mentionnés à l'article 3 ci-dessus.

SIEGE SOCIAL

Le siège de la Société est fixé à Tunis.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la même ville par simple décision du Conseil d'Administration ou en tout autre lieu de la Tunisie, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de sa constitution définitive, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée, prévue aux présents statuts.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à cent mille dinars. Il est divisé en dix mille actions de dix dinars chacune, toutes à souscrire en numéraire.

ARTICLE 19**Admission**

Peuvent être admis à faire partie de la Société en qualité d'actionnaires :

1° L'Etat Tunisien et les personnes morales publiques ou semi-publiques de nationalité tunisienne.

2° Toutes personnes physiques ou morales de nationalité tunisienne.

3° Des personnes physiques et morales étrangères dont la participation globale ne peut excéder à aucun moment la proportion des trente % du capital de la Société.

Sauf en ce qui concerne l'Etat, pour être admis comme actionnaire, il faut être agréé par le Conseil d'Administration.

En cas de refus d'admission, le Conseil d'Administration n'a pas à faire connaître les motifs de son refus.

ARTICLE 20**Conseil d'Administration**

La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et de douze membres au plus, comprenant les représentants de l'Etat Tunisien, conformément au décret du 1^{er} avril 1948.

ARTICLE 21**Nomination et durée des fonctions des Administrateurs**

Les Administrateurs représentant l'Etat Tunisien sont nommés conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les Administrateurs autres que ceux représentant l'Etat Tunisien sont nommés par l'assemblée générale sur proposition des représentants du capital privé.

Sauf en ce qui concerne les Administrateurs représentant le capital non tunisien et qui peuvent ne pas être de nationalité tunisienne, les Administrateurs doivent être Tunisiens, et tous doivent jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir subi aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Les Administrateurs qui, au cours de leurs fonctions, cessent de représenter l'autorité ou l'organisme qui les a dési-

gnés, sont considérés comme démissionnaires et doivent être remplacés.

La durée des fonctions des Administrateurs est de six ans. Toutefois, les Administrateurs membres du premier Conseil resteront en fonction jusqu'à l'assemblée ordinaire qui délibérera sur l'approbation des comptes du cinquième exercice social et qui renouvellera en totalité le premier Conseil d'Administration.

A l'expiration des fonctions du premier Conseil, il sera procédé à la réélection ou au remplacement de tous les Administrateurs.

A partir de ce moment, le Conseil d'Administration se renouvellera tous les ans ou tous les deux ans, à raison d'un nombre d'Administrateurs déterminé suivant celui des membres en fonction.

Les membres sortants sont désignés d'abord par le sort; le renouvellement a lieu ensuite par ancienneté, aucun Administrateur ne pouvant rester en fonction plus de six ans sans être réélu.

Les membres sortants pourront être réélus.

ARTICLE 24**Election et révocation du Président du Conseil d'Administration**

Le Conseil élit, parmi ses membres, à la majorité des deux tiers des Administrateurs en exercice et présents, et pour une durée qu'il détermine, un Président qui pourra toujours être réélu.

La révocation du Président est décidée par une délibération motivée du Conseil d'Administration prise dans les mêmes conditions de majorité.

Le Président, qui doit être une personne physique, a pour mission de présider les séances du Conseil et les réunions des assemblées générales. Il assure, en outre, la direction générale de la Société ainsi qu'il est indiqué sous l'article ci-après.

En cas d'empêchement du Président, le Conseil désigne, pour chaque séance, celui des membres qui doit présider la réunion.

ARTICLE 26**Procès-verbaux des délibérations du Conseil**

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés par le Président du Conseil ou par l'Administrateur temporairement délégué dans les fonctions de Président, ou bien même par tout Administrateur ayant pris part ou non à la réunion.

ARTICLE 27**Pouvoirs du Conseil d'Administration**

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration des intérêts de la Société.

TITRE IV**Direction**

Le Président du Conseil d'Administration assure sous sa seule responsabilité la direction générale de la Société, le Conseil doit lui déléguer, à cet effet, tous les pouvoirs nécessaires.

Sur sa proposition, le Conseil peut, pour l'assister, lui adjoindre, soit un de ses membres, soit un mandataire choisi hors de son sein.

En cas de maladie, d'empêchement quelconque ou d'absence du Président-Directeur général, il est remplacé par l'un des Directeurs, Directeurs-adjoints ou Sous-Directeurs, ou par toute autre personne déléguée à cet effet par le Conseil avec son assentiment. Dans ce cas, le

suppléant du Président-Directeur général est investi des mêmes pouvoirs que lui et remplit les mêmes fonctions.

Aucun membre du Conseil d'Administration autre que le Président, l'Administrateur choisi comme adjoint et l'Administrateur recevant une délégation provisoire, ainsi qu'il a été ci-dessus, ne peut être investi de fonctions de direction dans la Société.

ARTICLE 34

Signatures

Tous les actes concernant la Société, ceux décidés ou autorisés par le Conseil, ainsi que les polices et avenants, la correspondance et notamment tous retraits de fonds et valeurs, tous mandats sur les banquiers, débiteurs ou dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations ou acquits d'effets de commerce, sont signés par le Président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs désignés par le Conseil, à moins d'une délégation spéciale du Conseil à un ou plusieurs Administrateurs ou à tout autre mandataire.

ARTICLE 47

Procès-verbaux de l'assemblée générale

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres composant le bureau ou tout au moins par la majorité.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés soit par le Président du Conseil, soit par l'Administrateur temporairement délégué dans les fonctions de Président soit par tout autre Administrateur.

Après dissolution de la Société et pendant la liquidation, ces copies ou extraits sont signés par un des liquidateurs ou, le cas échéant, par le liquidateur unique.

ARTICLE 53

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu'au 31 décembre.

ARTICLE 54

Les produits nets, déduction faite de toutes les charges, constituent les bénéfices, la Société étant tenue de constituer, dans les conditions prévues par les lois et décrets, toutes les réserves obligatoires.

Le Conseil d'Administration pourra décider le prélèvement des sommes qu'il jugera convenable de fixer pour la constitution de réserves spéciales, d'un fonds de prévoyance ou pour d'autres attributions. Le fonds de prévoyance pourra être affecté notamment suivant ce qui sera décidé par l'assemblée générale ordinaire sur la proposition du Conseil d'Administration, à l'amortissement total ou partiel des actions.

ARTICLE 55

Sur le surplus des bénéfices, il est alloué d'abord aux actions une somme représentant l'intérêt à 5 % l'an du capital versé et non amorti, sans que, si les bénéfices d'une année n'en permettent pas le paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des années subséquentes.

L'excédent est réparti de la manière suivante :

- 90 % aux actionnaires;
- 10 % au Conseil d'Administration.

Toutefois, si au cours de l'exercice, des sommes, prélevées sur les résultats d'exercices antérieurs, ont été distribuées ou incorporées au capital, le tantième au Conseil sera majoré pour en tenir compte, conformément à la possibilité donnée par le décret du 30 septembre 1953.

La répartition du tantième au Conseil d'Administration sera subordonnée à la distribution du dividende aux actionnaires.

Le tantième revenant aux Administrateurs représentant l'Etat Tunisien sera attribué à cet Etat.

ARTICLE 56

Le paiement des dividendes se fait aux époques fixées par le Conseil d'Administration. Tout dividende non réclamé dans les cinq années de son exigibilité sera prescrit conformément à la loi.

DECLARATION DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT

Suivant acte reçu par Monsieur le Receveur de l'Enregistrement à Tunis, le 26 décembre 1958, Monsieur Abdelhafidh ZAAOUN, fondateur de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances a déclaré :

1^o Que les dix mille actions de dix dinars chacune de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances, qui étaient à souscrire en numéraire, ont été entièrement souscrites par dix personnes morales et physiques.

2^o Et qu'il a été versé par chaque souscripteur le montant des actions par lui souscrites, soit au total cent mille dinars, qui ont été déposés à une Banque de Tunis, et il a présenté à l'appui de cette déclaration un état contenant l'indication des souscripteurs, le nombre d'actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d'eux. Cette pièce, certifiée véritable, est demeurée annexée au dit acte.

ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE

Du procès-verbal de la délibération prise par l'assemblée générale constitutive des actionnaires de la dite Société, au quorum de la totalité du capital social et à l'unanimité des voix, le 26 décembre 1958, il appert :

1^o Que l'assemblée générale, après vérification, a reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur de la dite Société, aux termes de l'acte précité reçu par Monsieur le Receveur de l'Enregistrement à Tunis, le 26 décembre 1958.

2^o Qu'elle a pris acte de ce que l'Etat Tunisien a, par arrêt de Monsieur le Secrétaire d'Etat aux Finances du décembre 1958, désigné pour le représenter au Conseil d'Administration de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances :

1^o Monsieur Abdeljelil MAHBOULI, chef du Service des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance.

2^o Monsieur Sadok ESSOUSSI, Chef du Cabinet du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, Administrateur du Gouvernement Tunisien.

3^o Monsieur Abdelhafidh ZAAOUN, Chef du Cabinet du Sous-Secrétaire d'Etat au Plan.

4^o Monsieur Lassaad BEN OSMAN, Ingénieur principal au Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie.

Qu'elle a nommé comme Administrateurs, sur la proposition des actionnaires

personnes physiques et morales autres que l'Etat :

1^o Monsieur Abdelaziz MATHARI, Président-Directeur général de la Société Tunisienne de Banque.

2^o Monsieur Abdesslem ACHOUR, membre du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de Banque.

3^o Monsieur Maurice HAYAT, Négociant propriétaire, 6, rue Souk El Ouzar.

Lesquels ont accepté les dites fonctions.

3^o Qu'elle a nommée comme Commissaires aux comptes pour le premier exercice social, avec faculté d'agir ensemble ou séparément :

a) Monsieur M'Hamed CHAKER, Contrôleur adjoint des Dépenses Publiques.

b) Monsieur Serge GUETTA, Directeur général adjoint de la Société Tunisienne de Banque.

4^o Enfin, qu'elle a approuvé les statuts de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances et l'a déclarée définitivement constituée.

PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION

Du procès-verbal de la première délibération du Conseil d'Administration, réuni le 26 décembre 1958, à l'issue de l'assemblée générale constitutive, il appert que le Conseil a nommé comme Président-Directeur général Monsieur Abdelhafidh ZAAOUN, demeurant au Kram, avec les pouvoirs énoncés au dit procès-verbal.

DEPOTS

Deux originaux des statuts, deux expéditions de l'acte de déclaration de souscription et de versement du 26 décembre 1958 et de la liste y annexée; deux copies certifiées conformes de chacun des procès-verbaux de la délibération de l'assemblée générale constitutive et de la première délibération du Conseil d'Administration du 26 décembre 1958 ont été déposés au Greffe de la Chambre Commerciale du Tribunal de première instance de Tunis, le 29 décembre 1958.

Pour extrait et mention :

Le Conseil d'Administration.

N° 1.171.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, Tunis.

« SOTEM »

« SOCIÉTÉ TUNISIENNE D'EXPLOITATIONS MARITIMES »

Société à responsabilité limitée
au capital de 15.000 dinars

Siège social :
Boulevards Loubet et Fallières, Sousse

Cessions de parts

I. — Suivant actes s. s. p. en date du 1^{er} décembre 1958, enregistrés à Tunis, A. C. I, le 18 décembre 1958, vol. 699, série I, cases 442 et 443, Messieurs CELLAI Roger, CELLAI Rodolphe, CELLAI Charles, SABETTA Jean, tous demeurant à Sousse, ont cédé :

1° chacun 450 parts à la SOCIÉTÉ AFRICAINE SE PRODUITS CONSERVES « SAPROCO », société à responsabilité limitée, au capital de 15.000 dinars, dont le siège social est à Sousse, soit au total : 1.800 parts;

2° chacun 250 parts à la Société « ETABLISSEMENTS CELLAI FRÈRES ET SABETTA », société à responsabilité limitée, au capital de 30.000 dinars, dont le siège social est à Sousse, soit au total : 1.000 parts de la société à responsabilité limitée « SOTEM », dite « SOCIÉTÉ TUNISIENNE D'EXPLOITATIONS MARITIMES » précitée.

II. — Deux exemplaires de chacun des actes s. s. p. susvisés ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse, le 23 décembre 1958.

Pour extrait :

Le gérant.

N° 1.172.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, Tunis.

PROROGATION DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'AVENUE JEAN-JAURES

I. — Suivant décision collective des associés en date du 14 novembre 1958, dont le procès-verbal a été enregistré à Tunis A.C.I. le 10 décembre 1958, vol. 699, série ter, case 433, la durée de la Société à Responsabilité Limitée dite « SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'AVENUE JEAN-JAURES », au capital de 6.900.000 francs, soit 6.900 Dinars, dont le Siège Social est à Tunis, 77, rue de Portugal, a été prorogée de cinquante ans, à dater du 1^{er} juin 1958, pour expirer le 31 mai 2008.

II. — L'article VI des Statuts a été modifié en conséquence.

III. — Deux copies du procès-verbal précité, ont été déposées au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 17 décembre 1958.

N° 1.173.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, Tunis.

DISSOLUTION de la Société « LE GOURMET » Société à Responsabilité Limitée Au Capital de 3.700 dinars Siège Social : 34, avenue Paul-Doumer, Tunis

I. — Suivant acte s.s.p. en date du 10 décembre 1958, enregistré à Tunis, A.C.I. le 24 décembre 1958, Volume 690, Série I. Case 545, les membres de la Société à Responsabilité Limitée « LE GOURMET » ont à l'unanimité décidé de dissoudre la dite Société par anticipation à dater du 10 décembre 1958.

II. — M. Ernest SFEZ, demeurant à Tunis, 29, rue Charles-De-Gaulle, a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus.

III. — Deux exemplaires de l'acte s.s.p. sus-visés ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 30 décembre 1958.

Le Liquidateur.

N° 1.174.

Pr la légalisation de la signature: Le Président de la Municipalité.

Certifié conforme: l'Administrateur de l'I.O.R.T.